LE PRÉ-BARREAU

Grand Oral CRFPA

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

DES LIBERTÉS ET DES DROITS FONDAMENTAUX

2026

Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau – sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur à des poursuites judiciaires.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

NOTE À L'ATTENTION DES ÉTUDIANTS DU PRÉ-BARREAU

Le présent document a pour but de présenter une **vision globale et synthétique** des principaux droits et libertés fondamentaux, avec une **terminologie** clef, des **connaissances** de référence ainsi que des éléments d'**actualité** et de **réflexion**.

Cet outil **complète le Bréviaire** et les cours sur les droits et libertés fondamentaux. Il ne saurait remplace le travail du fond, à partir du Bréviaire, de sa synthèse et des enseignements dispensés. Les fiches ici fournies n'ont d'ailleurs **pas vocation à l'exhaustivité**. Leur seul but est de permettre de visualiser les connaissances absolument indispensables à maîtriser sur chacune des grandes notions. Vous pouvez, par ailleurs, compléter les tableaux avec vos propres informations.

Chaque fiche est organisée de la même façon :

1. Identification de la liberté ou du droit fondamental
2. Définition de la liberté ou du droit fondamental
3. Notions connexes avec la liberté ou le droit traité : cette étape est indispensable pour mettre en lien les différents droits et libertés fondamentaux
4. Textes et jurisprudences de référence consacrant, identifiant, définissant et déclinant le droit ou la liberté en question
5. Actualités jurisprudentielles, politiques et médiatiques en lien avec le droit ou la liberté traité

Copyright © 2026 Pré-Barreau

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Aff. : Affaire
Al. : Alinéa
Art. : Article
Ass. Plen. : Assemblée plénière de la Cour de cassation
CC : Conseil constitutionnel
CE : Conseil d'Etat
CEDH : Cour européenne des droits de l'homme ou Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
CESEDA : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
CGLPL : Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Charte DFUE : Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne
CIDE : Convention internationale des droits de l'enfant
CIJ : Cour internationale de Justice
CJA : Code de justice administrative
CJUE : Cour de justice de l'Union européenne
CNDA : Cour nationale du droit d'asile
CoE : Conseil de l'Europe
Com. : Chambre commerciale de la Cour de cassation
Comm. EDH : Commission européenne des droits de l'homme
CP : Code pénal
CPP : Code de procédure pénale
CPJI : Cour permanente de Justice internationale
CSI : Code de la sécurité intérieure
CSP : Code de la santé publique
Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation
DDHC : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme
GAV : Garde à vue
GPA : Gestation pour autrui
IA : intelligence artificielle
IVG : Interruption volontaire de grossesse
JA : juridiction ou juge administratif
JAF : juge aux affaires familiales
JJ : juridiction ou juge judiciaire
JLD : Juge des libertés et de la détention
MOI : Mesure d'ordre intérieur
OIT : Organisation internationale du travail
OFPRA : Office française de protection des réfugiés et des apatrides
ONU : Organisation des Nations Unies
OVC : Objectif à valeur constitutionnelle
PGD : Principe général de/du droit
PFRLR : Principe fondamental reconnu par les lois de la République
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PPNT : Principe particulièrement nécessaire à notre temps
PVC : Principe à valeur constitutionnelle
QPC : Question prioritaire de constitutionnalité
SDN : Société des Nations
Soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation
TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TID : Traitements inhumains et dégradants
TUE : Traité sur l'Union européenne
UE : Union européenne

Copyright © 2026 Pré-Barreau

SOMMAIRE DES THÈMES

THÈME 1 : LES DROITS PROCÉDURAUX 5
Sous-thème 1 : Le droit au recours effectif (Fiche 19 du Bréviaire) 5
Sous-thème 2 : Le droit à un procès équitable (Fiches 20 et 21 du Bréviaire) 6
Sous-thème 3 : Le droit à la sûreté (Fiche 22 du Bréviaire) 9

THÈME 2 : L'ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION (fiches 28 et 29 du Bréviaire) 11

THÈME 3 : LA DIGNITÉ 13
Sous-thème 4 : Le droit à la vie (Fiches 30, 31, 32, 34, 35 et 39 du Bréviaire) 13
Sous-thème 5 : La dignité de la personne humaine (Fiches 31 et 32 du Bréviaire) 14
Sous-thème 6 : La prohibition des traitements inhumains et dégradants (Fiches 31, 32, 33, 34, 39 et 45 du Bréviaire) 16
Sous-thème 7 : La prohibition de la torture (Fiches 31, 32, 34 et 45 du Bréviaire) 18
Sous-thème 8 : La prohibition de l'esclavage (Fiche 31 du Bréviaire) 19
Sous-thème 9 : Le droit à la santé et la protection sociale (Fiche 33 du Bréviaire) 20
Sous-thème 10 : Le droit à l'emploi (Fiches 33 et 38 du Bréviaire) 21
Sous-thème 11 : Le droit au logement (Fiche 33 du Bréviaire) 22
Sous-thème 12 : Le droit d'asile (Fiche 34 du Bréviaire) 23

THÈME 4 : L'INTIMITÉ ET LA VIE SOCIALE 24
Sous-thème 13 : Le droit au respect de la vie privée et familiale (Fiches 35, 37 et 46 du Bréviaire) 24
Sous-thème 14 : Le droit au mariage (Fiches 35 et 46 du Bréviaire) 28
Sous-thème 15 : La protection des données personnelles (Fiche 36 du Bréviaire) 29
Sous-thème 16 : Le droit à un environnement sain (Fiche 39 du Bréviaire) 31

THÈME 5 : NATIONALITÉ ET CITOYENNETÉ 33
Sous-thème 17 : Le droit à une nationalité (Fiche 40 du Bréviaire) 33
Sous-thème 18 : Les droits politiques (Fiches 41 et 42 du Bréviaire) 34

THÈME 6 : LES LIBERTÉS DU CORPS 35
Sous-thème 19 : La liberté de circulation et de retour des nationaux (Fiche 44 du Bréviaire) 35
Sous-thème 20 : La liberté de circulation des étrangers (Fiche 45 du Bréviaire) 36

THÈME 7 : LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT 37
Sous-thème 21 : La liberté de pensée et de conscience (Fiches 47 et 48 du Bréviaire) 37
Sous-thème 22 : Le droit à l'instruction et à l'éducation (Fiche 48 du Bréviaire) 38
Sous-thème 23 : La liberté de religion et la laïcité (Fiche 49 du Bréviaire) 39
Sous-thème 24 : La liberté d'expression (Fiche 50 du Bréviaire) 41
Sous-thème 25 : La liberté médiatique (Fiche 51 du Bréviaire) 43
Sous-thème 26 : La liberté artistique (Fiche 52 du Bréviaire) 44
Sous-thème 27 : La liberté de recevoir et de communiquer des informations (Fiches 43 et 53 du Bréviaire) 45

THÈME 8 : LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 46
Sous-thème 28 : Le droit de propriété (Fiche 54 du Bréviaire) 46
Sous-thème 29 : La liberté d'entreprendre (Fiche 55 du Bréviaire) 47
Sous-thème 30 : La liberté contractuelle (Fiche 55 du Bréviaire) 48
Sous-thème 31 : La liberté d'association (Fiches 56 et 58 du Bréviaire) 49
Sous-thème 32 : Les libertés de réunion et de manifestation (Fiches 57 et 58 du Bréviaire) 50

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 1 – LES DROITS PROCÉDURAUX

Sous-thème 1 : Le droit au recours effectif (Fiche 19 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à un recours effectif est le droit à l'**existence** et à l'**effectivité** d'un recours devant une instance nationale, juridictionnelle ou non, afin d'alléguer la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale.

Notions connexes : *recours, contestation, décision, accès, effectivité, effet suspensif, objet préventif, instance nationale, grief défendable, autorité administrative indépendante, lex specialis, société démocratique.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens
• DUDH, Art. 8
• PIDCP, Art. 2 § 3
• CEDH, Art. 13
• Charte DFUE, Art. 47</td><td>CEDH, G.C., 29.03.2006, Scordino c. Italie (n°1) (consécration de l'obligation d'ouvrir des voies de recours pour alléguer la violation de l'art. 6 CEDH)

CEDH, G.C., 13.12.2012, De Souza Ribeiro c. France (l'effectivité du recours peut supposer qu'il soit suspensif selon la cause et la gravité de la situation)

CEDH, G.C., 26.10.2000, Kudla c. Pologne (le droit à un procès équitable est la lex specialis du droit à un recours effectif)</td><td>CEDH, 30.01.2020, J.M.B. c. France (violation de l'art. 13 CEDH en raison de l'ineffectivité du référé-liberté : impossibilité pour le JA d'enjoindre à l'administration des mesures mettant fin aux atteintes à l'art. 3 CEDH dans les prisons)
Mais, CEDH, 18.04.2024, Leroy c. France (le référé-liberté est un recours effectif lorsqu'il s'agit pour le JA de prendre des mesures ponctuelles.</td><td rowspan="2">Surpopulation carcérale : création d'un nouveau recours devant le juge judiciaire pour les détenus soumis à des conditions indignes de détention (art. 803-8-I du CPP créé par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 et le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021).

MARD : le fait d'imposer le recours à des MARD avant certaines procédures judiciaires est-il conforme au droit à un recours effectif ?

Loi du 30 avril 2024 : élargit les cas dans lesquels il peut être recouru à une action de groupe et unifie la procédure.

Conseil constitutionnel : règlement intérieur sur la procédure du contrôle a priori de constitution-nalité des lois, appliqué depuis le 1er juillet 2022.</td></tr>
<tr><td>Interne
• DDHC, Art. 16</td><td>CE, 17.02.1950, Dame Lamotte (PGD)

CE, 17.02.1995, Hardouin et Marie (mesures pénitentiaire disciplinaires ne sont pas des MOI : peuvent être contestées devant le JA)

CC, 13.08.1993, Maîtrise de l'immigration clandestine (le droit au recours a valeur constitutionnelle)

CC, 09.04. 1996, Statut autonomie Polynésie française (le droit au recours est fondé sur l'art. 16 DDHC)</td><td>Crim., 08.07.2020, n° 20-81.739 (tire les conséquences de la condamnation dans J.M.B. c. France : nécessité d'ouvrir un recours préventif pour les personnes en détention provisoire = art. 803-8 CPP créé par la loi de 2021)

CC, 28.05.2024, n°2024-1091 QPC (l'exclusion des étrangers du bénéfice de l'aide juridictionnelle méconnaît le principe d'égalité devant la justice).</td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 1 – LES DROITS PROCÉDURAUX

Sous-thème 2 : Le droit à un procès équitable (Fiches 20 et 21 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à un procès équitable est le droit d'être entendu équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. Le droit à un procès équitable implique également un droit à l'exécution des décisions de justice. En matière pénale, sont garantis la présomption d'innocence, droit de faire appel, la légalité des délits et des peines et le principe *non bis in idem*.

Notions connexes : *tribunal, juge, équité, transparence, publicité, indépendance, impartialité, accès au juge, aide juridictionnelle, décision, motivation, délai raisonnable, assistance de l'avocat, légalité, présomption d'innocence, loyauté, preuve, contradictoire, appel, cassation, justice prédictive, Etat de droit.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 10 et 11 • PIDCP, Art. 2 § 3 • CEDH, Art. 6, Art. 34 et Art. 46 • Protocole n°7 à CEDH, Art. 2 (double degré de juridiction en matière pénale) et Art. 4 (principe *non bis in idem*) • Charte DFUE, Art. 47 et Art. 48 à 50 (présomption d'innocence, principe de légalité des délits et des peines, principe *non bis in idem*)	CEDH, Pl., 21.02.1975, *Golder c. Royaume-Uni* (droit d'**accès** à un tribunal fondé sur l'art. 6 de la CEDH) CEDH, Pl., 22.10.1984, *Sramek c. Autriche* (définition du tribunal) CJUE, 15.05.1986, *Johnston* (**principe général du droit communautaire** du droit à la protection juridictionnelle effective) CEDH, 09.10.1979, *Airey c. Irlande* (droit à l'**aide juridictionnelle**) CEDH, 08.12.1983, *Pretto c. Italie* (droit au **délai raisonnable**) CEDH, Pl., 26.04.1979, *Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1)* (principe de **légalité des délits et des peines**) CEDH, 01.03.2002, *Kutic c. Croatie* (droit à l'**obtention d'une solution juridictionnelle**) CEDH, 09.12.1994, *Ruiz Torija c. Espagne* (consécration de l'obligation de **motiver** les décisions de justice) CEDH, G.C., 29.11.2016, *Lhermitte c. Belgique* (**particularité** de	CEDH, 31.03.2020, *Dos Santos Calado c. Portugal* (un **formalisme excessif** qui conduit un juge à déclarer irrecevables des recours pour non-respect des conditions prescrites par la loi porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal) CEDH, 08.06.2021, *Dijkhuizen c. Pays-Bas* (pas de violation de l'article 6 par des autorités ayant recouru à la **visioconférence** dans une procédure pénale en appel) CEDH, 28.04.2022, *Wang c. France* et *Dubois c. France* (le droit à un **interprète** et le droit à la **notification** de son **droit de garder le silence** est garanti à toute personne entendue lors d'une **audition libre**) CEDH, 12.10.2023, *Total SA et Vito SA c. France* (**le principe de légalité des délits et des peines n'interdit pas l'interprétation des normes** par la jurisprudence, si l'interprétation retenue était l'une de celles possibles, **ni les**	**Indépendance du Parquet** : débat sur la réforme du statut des magistrats du parquet, plus précisément sur la modification de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. **Disparitions des jurys populaires** devant les cours criminelles départementales (cours généralisées à l'ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2023). **Notes blanches** : admission des notes blanches à titre de preuve en dépit de la dissimulation de leur origine. **Loi organique relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire** (n°2023-1058 du 20.11.2023) : • réforme du mode de recrutement des magistrats et de gestion de leur carrière pour permettre une justice plus rapide et efficace.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	l'obligation de motivation des arrêts d'**assises**) CEDH, 19.03.1997, *Hornsby c. Grèce* (droit à l'**exécution** des arrêts) CEDH, 28.09.1995, *Procola c. Luxembourg* (**impartialité objective** : juge n'a pas déjà jugé l'affaire ; **impartialité subjective** : absence de préjugés du juge) CEDH, 27.10.1993, *Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas* (**égalité des armes** : entre les parties) CEDH, 05.09.2013, *Čepek c. Rép. Tchèque* (**principe du contradictoire** : droit parties à l'égard du juge) CJUE, 07.11.2013, *Sneller* (**libre choix de l'avocat**)	**revirements de jurisprudence**) CEDH, 9.11.2023, *Legros c. France* (violation de l'art. 6 par l'**application immédiate d'un revirement de jurisprudence imprévisible et imparable**). CEDH, 25.09.2025, *Fillon et a. c. France* (le parquet qui agit en tant que parti poursuivante n'est pas un tribunal et **n'a donc pas à être indépendant et impartial**).	• Création d'une charte de déontologie et refonte de la définition de la faute disciplinaire. **Recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle** au cours de la procédure pénale (autorisé par l'article 706-71 du CPP modifié par la loi n°20222 du 24 janvier 2023). **Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire** (n° 2021-1729 du 22 décembre 2021) : • ouverture du débat contradictoire dès l'enquête préliminaire. • organisation d'une « réunion préparatoire criminelle » permettant aux parties de s'entendre sur le déroulement du procès. • autorisation possible par les chefs de juridictions d'enregistrer les audiences à des fins pédagogique, culturelles ou scientifiques et de les diffuser sur les chaînes du service public. **Mise à la charge du condamné des frais de justice en matière pénale** (Loi de finance pour 2026 et CC, 19.02.2026, n° 2025-901 DC)
Interne • Code civil, Art. 9 et 9-1 • Loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative • Loi du 10 juillet 1991 (aide juridictionnelle) • Loi du 8 février 1995 (pouvoir d'injonction reconnu au JA) • Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales • Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (assistance d'un avocat)	CE, 07.02.1947, *d'Aillières* (droit au recours en **cassation**) CC, 02.12.1976, *Accidents de travail* (**PFRLR** du respect des droits de la défense) CC, 09.04.1996, *Statut d'autonomie de la Polynésie française* (droit à l'aide juridictionnelle) CC, 02.03.2018, *Motivation de la peine dans les arrêts de cours d'assises* (droit à la **motivation** des arrêts) CC, 12.03.2020, *Pierre V.* (droit d'être **représenté** devant les juridictions) CC, 8.12.2023, n°2023-1074 QPC (le **droit de se taire** s'applique en matière disciplinaire)	CC, 24.11.2023, n°2023-1069 QPC (la présence des **jurys populaires** en matière criminelle n'est **pas un PFRLR**). CE, 15.04.2024, n° 469-719 (les magistrats des juridictions administratives doivent être **indépendants et impartiaux**). CE, 14.06.2024, n°477671 (le droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui est une liberté fondamentale au sens du référé-liberté, **implique celui pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite**). CC, 2024, 2025 et 2026 (le **droit de se taire** doit être notifié à toute personne faisant l'objet	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

		d'une **procédure disciplinaire**). CC, 7.11.2025, n°2025-1173 QPC (le principe de publicité de la justice ne s'applique que devant **la juridiction statuant sur l'action publique**). CC, 2025, n° 2025-1129 QPC et 2025-1175 QPC (obligation pour le juge pénal de motiver sa décision d'assortir de l'exécution provisoire certaines peines). CC, 19.02.2026, n° 2025-901 DC (le fait de mettre à la charge de la personne condamnée, sauf exceptions, **les frais de justice en matière pénale** est conforme à la Constitution, **sous la réserve que le juge apprécie la proportionnalité de sa décision** au regard de la situation économique de la personne.	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 1 – LES DROITS PROCÉDURAUX

Sous-thème 3 : Le droit à la sûreté (Fiche 22 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à la sûreté est la protection de l'individu contre toute arrestation ou détention **arbitraire**.

Notions connexes : *liberté individuelle, arbitraire, GAV, droit de garder le silence, assistance d'un avocat, information, présentation immédiate au JLD, détention provisoire, hospitalisation forcée, rétention de sûreté.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 9 • PIDCP, Art. 9 • CEDH, Art. 5 § 1	CEDH, G.C., 27.11. 2008, *Salduz c. Turquie* ; CEDH, 13.10.2009, *Dayanan c. Turquie* CEDH, 14.10.2010 ; *Brusco c. France* (droit au **silence** et droit à l'assistance d'un **avocat** lors des entretiens GAV) CEDH, 26.06.2012, *Toniolo c. Saint Marin et Italie* (la privation de liberté doit respecter le principe de **légalité**) CEDH, G.C., 22.10.2018, *S., V. et A. c. Danemark* (justification en cas de **risque d'atteinte importante aux biens**) CEDH, 07.03.2006, *Bacak c. Rep. Tchèque* (la durée de de la GAV sera jugée proportionnée selon la **complexité** de l'affaire)	CEDH, 11.07.2019, *Olivieri c. France* ; CEDH, 11.07.2019, *Bloise c. France* ; CEDH, 05.12.2019, *Soltani c. France* (condamnation pour non-respect du droit à l'assistance d'un avocat et à la notification du droit de garder le silence lors des entretiens d'une GAV, menée en vertu du régime légal issu de la loi du 4 janvier 1983) CEDH, 13.04.2021, *Terhes c. Roumanie* (le **confinement** de la population n'est pas une mesure de sûreté) CEDH, 26.06.2025, *Seydi et a. c. France* (le cadre juridique en matière de **contrôles d'identité discriminatoires** est conforme à la Conv.).	**Rétention de sûreté** : • question de la **légalité** de la « peine » que constitue la rétention de sûreté sur le fondement de l'article 7 CEDH. • question de l'**utilité** de la rétention de sûreté si la peine est insuffisante pour permettre la réinsertion du condamné dans la société. **Conditions indignes de détention** : création d'un nouveau recours devant le juge judiciaire (JLD ou JAP) pour les détenus soumis à des conditions indignes de détention (art. 803-8-I du CPP créé par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 et le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021). **Mesures d'isolement et de contention (hospitalisation forcée)** : le législateur a fixé pour **limites temporelles**, au-delà desquelles une mesure d'isolement (12h) ou de contention (6h), ne peut pas être prolongée sans que le juge n'en soit informé à 48h (art. L. 3222-5-1 du CSP modifié par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022). **Compétence en matière d'hospitalisation forcée** (depuis le 1er septembre 2024, est compétent un
Interne • DDHC, Art. 2, 7, 8 et 9 • Constitution de 1958, art. 66 • CPP, art. 16, art. 20, art. 21, 1°, art. 63, art. 63-1 et art. 78-2 • Loi « *Esquirol* » de 1838 • Loi du 14 avril 2011 relative à la GAV • Loi du 27 mai 2014 renforçant le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales	CC, 05.08.1993, *Contrôle et vérifications d'identité* (les **contrôles de police administratives** relèvent de la **compétence du JJ** + la réalité du risque d'atteinte à l'ordre public doit être **circonstanciée**) Ass. Plen., 15.04.2011 CC, 30.07.2010, *Daniel W.* (déclare inconstitutionnel le régime issu de la **loi du 4 janvier 1983 sur la GAV**)	CE, 22.07.2020, n° 440. 149 (le **confinement** n'est pas une mesure privative de liberté) CC, 04.06. 2021, n° 2021-912/913/ 914 QPC (**hospitalisation forcée** : le JLD doit contrôler l'isolement ou la contention du patient)	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

			magistrat du siège du tribunal judiciaire en lieu et place du JLD). **Renforcement du droit à l'assistance d'un avocat par la loi du 22 avril 2024** (désormais, le gardé à vue ne peut plus être entendu, sauf renonciation de sa part, sans l'assistance d'un avocat même après l'expiration du délai de carence). **Code de justice pénale des mineurs** (modifié par la loi du 23 juin 2025 n° 2025-568 pour renforcer la responsabilité des parents et garantir l'exécution des mesures éducatives).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 2 – L'ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION (Fiches 28 et 29 du Bréviaire)

Définition(s) : le principe d'égalité **interdit** de traiter des individus placés dans une situation **similaire** de manière **différente** ; le principe de non-discrimination interdit de procéder à certaines **distinctions**.

Notions connexes : *égalité devant la loi, égalité par la loi, non-discrimination, PMA, couples homosexuels et hétérosexuels, accès à l'instruction, accès à l'enseignement supérieur, parité, égalité hommes femmes, égalité au sein du couple, égalité entre enfants légitimes et naturels, race.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 7 • PIDCP, Art. 26 • CEDH, Art. 14 • Protocole additionnel n° 12 à CEDH • Charte DFUE, Chapitre III, spéc. Art. 20 et 21	CJCE, 19.10.1977, *Ruckdeschel* (**2 obligations** : situations comparables = traitement identique vs situations différentes = traitements différents) CEDH, 06.04.2000, *Thlimmenos c. Grèce* (**1 obligation** : situations comparables = traitement identique) CEDH, Pl., 13.06.1979, *Marckx c. Belgique* (égalité entre enfants légitimes et naturels)	CEDH, 26.10.2021, *León Madrid c. Espagne* (est discriminatoire la loi qui prévoit l'attribution automatique à l'enfant du **nom du père puis de celui de la mère** en cas de désaccord entre les parents) CEDH, 19.03.2024, *B.T. c. Russie* (**différence de traitement** entre les hommes et les femmes pour l'accès au congé parental est discriminatoire) CEDH, 26.06.2025, *Seydi et a. c. France* (le cadre juridique en matière de **contrôles d'identité discriminatoires** est conforme à la Conv.).	**Égalité au sein du couple** : proposition de loi n°2478 (médiation familiale et pénale, harcèlement moral au sein du couple…). **Harcèlement scolaire** : création d'un nouveau délit en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée (art. 222-33-2-3 du CP créé par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022). **Contrôles discriminatoires « au faciès »** : nécessité de mettre en œuvre des mesures pour les éviter et, s'ils se produisent, pouvoir les sanctionner.
Interne • Constitution 1958, Art. 1er • Préambule 1946, Al. 3 (**PPNT**) • DDHC, Art. 1er • Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes • Loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté • Loi du 31 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales	CE, 07.02.1958, *Forêts de chênes* (**PGD** : égalité des citoyens) CC, 27.12.1973, *Taxation d'office* (**PVC** : égalité devant la loi) CE, 10.05.1974, *Denoyez et Chorques* (différences tarifaires entre usagers du service public) CC, 12.07.1979, *Ponts à péage*, (situations semblables = solutions semblables) CC, 30 mai 2000, n°2002-429 DC (**OVC** : égal accès des femmes et des hommes aux mandats	CC. 08.07. 2022, n°2022-1003 QPC, *Association Groupe d'information* (absence de contrariété au principe d'égalité de l'ouverture de la **PMA** aux seuls couples de femmes et femmes non-mariées) CC. 24.11.2023, n°2023-1069 QPC (les **cours criminelles départementales** sont conformes au principe d'égalité devant la justice) CC, 28.05.2024, n°2024-1091 QPC (**l'exclusion des étrangers** du bénéfice de l'**aide**	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	électoraux et fonctions électives)	**juridictionnelle** méconnaît le **principe d'égalité devant la justice**).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 4 : Le droit à la vie (Fiches 30, 31, 32, 34, 35 et 39 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à la vie est le droit de ne **pas subir un risque** pour sa vie ainsi que le droit d'en être **positivement protégé par les autorités**.

Notions connexes : *enquête effective, cadre juridique, formation des forces de l'ordre, contrôle juridictionnel, euthanasie, arrêt des soins, suicide, peine de mort, avortement, gamètes, embryons, violences policières.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 3 • PIDCP, Art. 6 • CEDH, Art. 2 • Protocole n° 6 à CEDH • Protocole n° 13 à CEDH • Charte DFUE, Art. 2	CEDH, 29.04.2002, *Pretty c. Royaume-Uni* (le droit à la vie n'inclut **pas un droit à l'euthanasie**) CEDH, G.C., 05.06.2015, *Lambert c. France* (l'**arrêt des soins** d'une personne en état **végétatif** est conforme au droit à la vie) CEDH, G.C., 08.07.2004, *Vo c. France* (le choix du cadre légal de l'IVG relève de la **marge** d'appréciation des États) CEDH, G.C., 27.09.1995, *McCann c. Royaume-Uni* (obligation d'**enquête effective** après la mort causée par les autorités) CEDH, 16.10.2008, *Renolde c. France* (suicide en prison d'un détenu souffrant de dépression : **obligation positive** de protection)	CEDH, G.C., 31.01.2019, *Fernandes de Oliveira c. Portugal* (reconnaissance de l'obligation positive de prévenir les **suicides en hôpital psychiatrique**) CEDH, G.C., 29.01.2019, *Güzelyurtlu et a. c. Chypre et Turquie* (reconnaissance de l'**obligation de coopérer** des États pour retrouver l'auteur d'un homicide) CEDH, G.C., 15.06.2021, *Kurt c. Autriche* (reconnaissance de l'obligation positive de **protection contre les violences domestiques**) CEDH, 09.07.2019, *Romeo Castaño c. Belgique* (reconnaissance d'une obligation de **poursuite** d'une personne accusée de faits de terrorisme)	**Violences policières** : réflexion autour de la formation des agents des forces de l'ordre, ainsi que des techniques d'immobilisation (ex. : technique de la clé d'étranglement) et des équipements (ex. : LBD). **Figure politique** : discussion autour de l'entrée au Panthéon de Me Gisèle HALIMI, qui avait défendu plusieurs femmes accusées du délit d'avortement. **Évolution de la fin de vie** : rapports du CCNE du 13 septembre 2022 et de l'Assemblée nationale du 29 mars 2023 favorables à la reconnaissance en France d'un droit à une aide active à mourir et projet de loi relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 5 : La dignité de la personne humaine (Fiches 31 et 32 du Bréviaire)

Définition(s) : la dignité renvoie à la qualité **inaliénable** et **indisponible** de la personne humaine.

Le droit à la dignité est un **droit absolu**. Il consiste au droit de ne pas être soumis à la torture, à des traitements inhumains et dégradants, à l'esclavage et au travail forcé.

Le principe de dignité est une composante de l'**ordre public** sur laquelle peuvent se fonder certaines limites à la liberté dans un but de protection de la personne.

Notions connexes : *liberté personnelle, corps humain, cadavre, PMA, GPA, transcription état civil, dons, organes, filiation, identité, origines biologiques, bioéthique, transferts post-mortem de gamètes ou d'embryons, conditions de détention, surpopulation carcérale, camps de migrants.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, PIDCP, PIDESC, CIDE, Préambule, Al. 1 • CEDH, Préambule, Al. 1 • Charte DFUE, Ch. 1, spéc. Art. 1er • Convention d'Oviedo du 04.04.1997 sur les droits de l'homme et la biomédecine • Convention de l'ONU du 10.12.1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif du 18.12.2002	CEDH, 29.04.2002, *Pretty c. Royaume-Uni* (liberté et dignité constituent l'**essence** de la CEDH ; **pas de droit à mourir**) CEDH, G.C., 05.06.2015, *Lambert c. France* (non-violation de l'art. 2 CEDH du fait de l'**interruption des soins hospitaliers**) CEDH, 17.02.2005, *K.A. et A.D. c. Belgique* (**sadomasochisme** : la dignité humaine ne s'oppose pas à la liberté individuelle, dès lors que le **consentement** est donné librement et de manière éclairée) CEDH, G.C., 10.04.2007, *Evans c. Royaume-Uni* (marge d'appréciation des États pour restreindre l'accès à la **PMA** aux **couples**) CEDH, G.C., 08.07.2004, *Vo c. France* ; CEDH, G.C., 16.12.2010, *A. B. et C. c. Irlande* (large marge d'appréciation des États pour reconnaître ou non un droit à l'**avortement**, mais une fois celui-ci reconnu il doit être garanti de manière concrète et effective)	CEDH, 30.01.2020, *J.M.B. c. France* (conditions de détention dégradantes, espace personnel **< 3 m²**, en raison de la **surpopulation carcérale**, contraire à l'art. 3 CEDH) CEDH, 10.04.2019, avis consultatif n° 1 (le respect de la vie privée de l'enfant né d'une GPA implique que son **lien de filiation** avec la mère d'intention soit **reconnu**, cette reconnaissance pouvant passer par la voie de l'**adoption** et non pas nécessairement par la transcription de l'acte d'état civil étranger) CEDH, 16.07.2020, *D. c. France* (GPA : les États ne sont **pas tenus de transcrire** l'acte d'état civil étranger de l'enfant né d'une GPA tant que la procédure **d'adoption** permet de reconnaître un lien de filiation avec **la conjointe du père biologique**). CEDH, 12.10.2019, *Petithory Lanzmann c. France* (l'interdiction du **transfert des gamètes** d'un individu **décédé**	**Placement en rétention des mineurs** (interdit depuis la loi du 26 janvier 2024, n° 2024-42) **Greffe d'organes provenant de donneurs séropositifs** : autorisée à condition que le receveur soit lui-même infecté par le VIH et qu'il ait été informé des particularités du greffon (arrêté du 5 juillet 2021). ***Dobbs v. Jackson* (2022)** : la Cour suprême des USA a infirmé sa jurisprudence *Roe v. Wade* (1973), a jugé que la Constitution américaine ne garantit pas de droit à l'avortement et renvoie à la compétence de chaque État fédéré de décider s'il protège ou non le droit à l'IVG. **Constitutionnalisation de l'IVG** (loi n°2024-200 du 8 mars 2024). **Expulsion des étrangers non-admis au titre de l'asile vers un pays tiers** (suite notamment à l'accord pris entre le Royaume-Uni et le Rwanda).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	CEDH, 26.06.2014, *Mennesson c. France* (droit à la connaissance de ses **origines biologiques**) CEDH, G.C., 27.08.2015, *Parrillo c. Italie* (un **embryon**, s'il renferme le **patrimoine génétique** d'une personne, représente une partie constitutive de son **identité**)	n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH) CJUE, 16.01.2024, n°C-621-21 et CNDA, 9.07.2024, n°24014128 (les femmes peuvent constituer un **« groupe social »** au sens de la définition du réfugié – tel est le cas, pour la CNDA, des femmes afghanes). CEDH, 24.04.2025, *L. et a. c. France* (nécessité de protéger les victimes mineures d'abus sexuels)	**Loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition des agressions sexuelles et du viol** pour y intégrer la notion de consentement. **Loi relative au droit à l'aide à mourir du 14 août 2026** : instauration en France d'un droit à l'aide à mourir pour les personnes majeures, atteintes d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements ou insupportables et qui sont aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Mise en place d'une clause de conscience pour les médecins et établissements de santé (étendus aux pharmaciens d'hôpitaux par le CC).
		CE, 28.11.2024, n° 497323 (l'exportation de gamètes à l'étranger pour une **insémination post mortem est illégale**) Ass. Plén., 3.07.2026, n°24-50.028 et 24-50.029 (l'ordre public international français ne s'oppose pas à **l'exequatur** d'une décision étrangère établissant le lien de filiation d'un enfant né d'une GPA) CE, 15.07.2026, n°513080 (fermeture d'un établissant proposant des « gang bangs » au nom de la dignité de la femme). CC, 14.08.2026, n°2026-910 DC (validation pour l'essentiel et, sauf réserves d'interprétation, de la loi pour le droit à l'aide à mourir).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 6 : La prohibition des traitements inhumains et dégradants (Fiches 31, 32, 33, 34, 39 et 45 du Bréviaire)

Définition(s) : la prohibition des traitements inhumains et dégradants est un **droit absolu** : il ne peut pas faire l'objet de dérogation. Sont prohibés les traitements infligés dans le mépris et sans respect pour les sentiments de la personne, qui lui causent de **vives souffrances** physiques ou morales et qui créent chez elle des sentiments de **peur**, d'**angoisse**, d'**infériorité** propres à l'**humilier** et à l'**avilir**.

Notions connexes : *traitements indignes, seuil de gravité, souffrance, avilissement, humiliation, vulnérabilité, conditions de détention, violation virtuelle, obligation positive, surpopulation carcérale, CGLPL, CPT.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 5 • PIDCP, Art. 7 • CIDE, Art. 37(a) et 39 • CEDH, Art. 3 • Charte DFUE, Art. 4 • Convention de l'ONU du 10.12. 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif du 18.12.2002 • Convention européenne du 26.11.1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants	CEDH, Pl., 18.01.1978, *Irlande c. Royaume-Uni* (qualification de TID : exigence d'un **minimum de gravité** des traitements, devant être à l'origine de sentiments de **peur**, d'**angoisse** et d'**infériorité**) CEDH, 03.07.2008, *Tchember c. Russie* (qualification de TID : les traitements doivent être la cause de **souffrances** physiques ou morales) CEDH, 25.04.2017, *Rezmives et a. c. Roumanie* (prise en compte de la **vulnérabilité** de la personne pour apprécier le seuil de gravité des traitement subis)	CEDH, 30.01.2020, *J.M.B. c. France* (violation de l'art. 3 CEDH en raison de la **surpopulation carcérale** dans plusieurs prisons françaises) Comité des droits de l'enfant, 06.02.2022, *L.H., D.A., C.D., A.F. et autres c. France* (la France a violé la CIDE en ne **rapatriant** par les enfants français en Syrie) CEDH, G.C., 07.12.2021, *Savran c. Danemark* (intégration des étrangers souffrant d'une **maladie mentale** aux **étrangers malades** protégés contre le **refoulement**) CEDH, 9.01.2024, *Magro c. Portugal* (la détention d'une personne malade dans des **conditions matérielles et médicales inappropriées** peut constituer un TID). CEDH, 15.02.2024, *U c. France* (**interdiction d'expulser une personne**, même en lien avec une organisation terroriste, si son éloignement lui fait courir le risque de TID).	**Conditions de détention** : • droit de visite des lieux de privation de liberté par les avocats élus bâtonniers de leur ressort ou leur délégué (art. 719 du CPP modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire). • nouveau recours devant le juge judiciaire pour les détenus soumis à des conditions indignes de détention (art. 803-8-I du CPP créé par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 et le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021). **Compétence universelle du juge français** : possibilité pour les juridictions françaises de connaître des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à l'étranger sur des étrangers sans qu'il soit nécessaire que les faits soient punis dans le pays où ils ont été commis (loi n°2023-2027 du 20 novembre 2023).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Interne • Code civil, Art. 16 • Loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté • Décret du 12 mars 2008 relatif au CGLPL		CE, 01.02.2020, *Syndicat de la Confédération générale du travail* (l'usage du **LBD** de 40mm ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la protection contre les TID) Ass. Plén., 12.05.2023, n°22-80.057 et 22-82.468 (conditions pour que le juge français soit compétent pour juger des actes de torture, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre lorsque les faits ont été commis à l'étranger et que leur auteur et la victime ne sont pas Français) CC, 6.10.2023, n°2023-1064 QPC (en cas d'atteinte à la dignité d'une personne en garde-à-vue, le magistrat compétent doit prendre **toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou ordonner la remise en liberté**).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 7 : La prohibition de la torture (Fiches 31, 32, 34 et 45 du Bréviaire)

Définition(s) : la prohibition de la torture est un **droit absolu** : il ne peut pas faire l'objet de dérogation. Sont prohibés les traitements revêtant un caractère particulièrement grave et cruel qui provoquent des **souffrances aiguës** et qui résultent de la **volonté** de nier la dignité de la personne humaine, d'obtenir de sa part des **informations** ou des **révélations** ou encore de lui infliger une peine.

Notions connexes : *tripalium, viol, techniques de torture, avilissement, humiliation, dignité, obtention d'informations, barbarie, techniques de torture, torture physique, torture mentale, séquestration.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens

• DUDH, Art. 5
• PIDCP, Art. 7
• CIDE, Art. 37 (a) et 39
• CEDH, Art. 3
• Charte DFUE, Art. 4
• Convention de l'ONU du 10.12.1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif du 18.10.2002
• Convention européenne du 26.11.1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants</td><td>Comm. EDH, 05.11.1969, Affaire grecque (la torture est une forme aggravée des TID : elle a pour but d'obtenir des informations ou d'infliger une peine)

CEDH, G.C., 25.09.1997, Aydin c. Turquie (le viol peut constituer un acte de torture ; dans le cas d'espèce, le viol avait eu lieu lors d'une détention policière)

CEDH, G.C., 28.07.1999, Selmouni c. France, (les TID infligés lors d'une GAV constituent en raison de leur gravité des actes de torture)</td><td>Comité contre la torture, 02.01.2020 (méconnaît la Convention de l'ONU contre la torture de 1984 le refus d'asile d'un défenseur autochtone des droits de l'homme)

CJUE, G.C., 02.04.2020, Ruska Federacija (les États membres doivent vérifier l'absence de risque de peine de mort, de torture ou de TID, avant de satisfaire une demande d'extradition vers un Etat tiers d'un ressortissant d'un Etat tiers)</td><td rowspan="2">Amnesty International : délimitation par des manifestants d'une zone « risque de torture » devant l'ambassade de la Biélorussie à Bruxelles pour dénoncer la répression brutale subie par les manifestants pacifistes dans ce pays.

Peine de mort : couloirs de la mort et isolement, une nouvelle forme de torture dans les pays où la peine de mort est encore appliquée (ex. : États-Unis) ?

Ukraine : allégations possibles de la commission par les officiels russes de crimes internationaux dans le cadre de l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie (crime de guerre).

Israël/Gaza : allégations possibles de la commission de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire d'Israël et en Palestine depuis le 7 octobre 2023.</td></tr>
<tr><td>Interne

• Code civil, Art. 16
• CP, Art. 222-1 (actes de torture et de barbarie)
• Loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
• Décret du 12 mars 2008 relatif au CGLPL</td><td>Crim., 09.12.1993, n° 93-81.044 (élément matériel et élément intentionnel de crime de torture et de barbarie)</td><td></td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 8 : La prohibition de l'esclavage (Fiche 31 du Bréviaire)

Définition(s) : la prohibition de l'esclavage est un **droit absolu** : il ne peut pas faire l'objet de dérogation.

L'esclavage est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercice les **attributs du droit de propriété** : cela implique la non-reconnaissance de sa personnalité juridique.

La servitude est l'état de **dépendance complète** d'une personne envers une autre : elle présente un **degré moindre de gravité** que l'esclavage mais constitue également une **négation de la liberté**.

Le travail forcé ou obligatoire est un travail imposé à une personne auquel elle n'a **pas consenti**, auquel elle **ne peut échapper** et qui est doté d'un caractère **injuste ou oppressif**.

Notions connexes : *dignité, propriété, bien, chose, liberté individuelle, liberté personnelle, pénalisation, prostitution, trafic d'êtres humains, travail forcé, travail des détenus, obligation positive de pénalisation.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 5 • PIDCP, Art. 8 • CEDH, Art. 4 • Charte DFUE, Art. 5 • Convention du 25.09.1926 relative à l'esclavage (SDN) • Convention supplémentaire du 30.04.1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (ONU) • Convention n° 029 du 28.06.1930 sur le travail forcé (OIT) • Convention n° 105 du 05.06.1957 sur l'abolition du travail forcé (OIT) • Convention du 03.05.2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CoE)	CEDH, 26.07.2005, *Siliadin c. France* (**obligation positive** des États **de criminaliser et de réprimer** tout acte tendant à maintenir une personne dans une situation contraire à l'art. 4 CEDH) CEDH, 07.01.2010, *Rantsev c. Russie* (obligation de mettre en place un **dispositif de lutte contre le trafic d'êtres humains** et de réaliser des **enquêtes** effectives sur le recrutement des jeunes femmes) CEDH, 09.02.2016, *Meier c. Suisse* (non-qualification du **travail obligatoire en prison** de travail forcé en raison du but, de la nature, du temps et des modalités d'exécution du travail) CEDH, 30.03.2017, *Chowdury c. Grèce* (**travail forcé** de migrants dans une exploitation de fraises)	CEDH, 18.07.2019, *T.I. et a. c. Grèce* (la traite des êtres humains doit faire l'objet d'une **infraction pénale distincte** et ne doit pas être soumise à un **délai de prescription** aussi court que celui prévu pour les délits) CEDH, G.C., 25.06.2020, *S.M. c. Croatie* (violation de l'art. 4 CEDH à défaut pour les autorités d'avoir apporté une **réponse adéquate** à la plainte de la requérante, dans laquelle elle alléguait avoir été **contrainte à se prostituer** par un ancien agent de police pendant plusieurs mois) CEDH, 28.11.2023, *Krachunova c. Bulgarie* (possibilité pour les victimes de traite des êtres humains de demander l'indemnisation par leurs trafiquants de leurs **pertes de revenus**)	**Chiffres** : rapport de la Walk Free Foundations ciblant les pays du G20 (travail forcé lié à la production de téléphones mobiles, industrie du textile). **Formes modernes d'esclavage** : la définition classique de l'esclavage et de la servitude est-elle encore efficace pour protéger la dignité des personnes humaines ? **Camps de rééducation pour les Ouïghours en Chine** : détentions massives, travail forcé, stérilisations forcées, destruction du patrimoine culturel. **Travail des enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo** : quelle responsabilité pour les entreprises (Apple, Tesla, Microsoft, Dell, Google) et les États d'accueil des sièges de ces sociétés ?

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 9 : Le droit à la santé et la protection sociale (Fiche 33 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à la santé comprend le droit de bénéficier, en temps **opportun**, à des **soins** de santé de **qualité** à un **coût** abordable, ainsi qu'à l'information et à l'éducation sur les gestes sanitaires.

Notions connexes : *santé, physique, mentale, pandémie, épidémie, soins, hygiène, masques, gel sanitaire, éducation sexuelle, information, sécurité sociale, frais de santé, assurance maladie, hospitalisation forcée.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 25 (santé) et Art. 22 (sécurité sociale) • PIDESC, Art. 12 (santé) et Art. 9 (sécurité sociale) • Charte DFUE, Art. 35 (santé) et Art. 34 (sécurité sociale) • Charte sociale européenne du 03.05.1996, Art. 3, Art. 11 et 13, Art. 23 • Convention européenne d'assistance sociale et médicale du 11.12.1953	Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n°14 de 2000, **synthèse des décisions** (**droit global** : prestation de soins appropriés en temps opportun, accès à l'eau salubre et potable, accès à des aliments sains en quantité suffisante, hygiène du travail, accès à l'éducation et à l'information en matière de santé, notamment sexuelle et génétique, et participation de la population aux prises de décisions dans la santé)		**Contraception** : depuis le 1er janvier 2022, la contraception hormonale est gratuite pour toutes les femmes de moins de 26 ans. **Sécurité sociale** : création de « *l'Espace Numérique de Santé* », par le décret n° 2021-1048 du 4 août 2021, permettant à chaque assuré d'accéder à des outils et informations médicales le concernant.
Interne • Préambule 1946, Al.11 (**PPNT** du droit à la santé) • Charte de l'environnement 2004, Art. 1er • Code de la sécurité social, Art. L. 111-1 • Code de l'action sociale et des familles, Art. L. 115-1 et L. 116-1 • CSP, Art. L. 111-1	TC, 22.04.1974, *Blanchet* (**service public administratif** : sécurité sociale) Cons. constit., 13.08. 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France* (**OVC** : protection de la santé publique) CE, 18.07.2006, *GISTI* (**réticence** à reconnaître un effet direct aux dispositions du **PIDESC**) CE, 27.07.2012, *Asso analyste* (mesures réglementaires de **déremboursement** des frais de santé validées)	CE, 07.05.2020, *Ordre des avocats du barreau de Martinique* (injonction à la ministre de la justice de fournir aux détenus de la prison de Ducos en Martinique un **masque de protection** – pandémie de covid-19) CC, 11.04.2024, n°2024-6 RIP (subordonner **l'accès des étrangers à certaines prestations sociales** à une durée de résidence de 5 ans est disproportionné au regard du droit à la santé et à la sécurité matérielle).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 10 : Le droit à l'emploi (Fiches 33 et 38 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à l'emploi est le droit d'**obtenir** un emploi et de **développer** une carrière dans le domaine professionnel de son **choix**, afin de pouvoir générer un **salaire** et de cotiser à un régime de **retraite**.

Notions connexes : *travail, salaire, chômage, retraite, circulation, travailleur, établissement, services, égalité, parité, discrimination, licenciement, maternité, paternité, congé, religion, culte, contrat de travail, télé-réalité, dignité, subordination, dépendance, travail forcé, droit économique et social, justiciabilité.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr>
<td>Internationaux et européens

• DUDH, Art. 23
• PIDESC, Art. 6
• Charte DFUE, Art. 15
• Charte sociale européenne du 03.05.1996, Art. 1er</td>
<td>CEDH, G.C., 05.09.2017, Barbulescu c. Roumanie (pas de droit à l'emploi issu de l'art. 8 CEDH)

CEDH, G.C., 07.07.2011, Stummer c. Autriche (pas d'obligation d'affiliation à un régime de retraite des détenus pour le travail réalisé en prison)</td>
<td>CEDH, G.C., 25.09.2018, Denisov c. Ukraine (les litiges professionnels ne relèvent de l'art. 8 CEDH, sauf si la perte d'emploi est la conséquence d'un comportement adopté dans la vie privée ou si elle a une incidence sur la vie privée de la personne licenciée)</td>
<td rowspan="2">Degré de justiciabilité du droit à l'emploi : pas reconnu comme un droit fondamental par le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel ; position plus incertaine de la Cour européenne des droits de l'homme.

Questions :
• quelle distinction entre subordination et dépendance ?
• quelle tension entre le droit à l'emploi et la protection contre le travail forcé ?
• le travail des détenus relève-t-il du droit à l'emploi ou de la protection contre le travail forcé ?

Réforme du travail en prison : création d'un contrat d'emploi pénitentiaire, remplaçant l'acte unilatéral d'engagement, pouvant être conclu par une personne détenue classée au travail et affectée sur un poste de travail (art. L. 412-2 du code pénitentiaire modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire).</td>
</tr>
<tr>
<td>Interne

• Préambule 1946, Al. 5 (PPNT du droit à l'emploi)
• Décret d'Alladarde des 2 et 17 mars 1791 (droit de tous de se procurer un emploi)</td>
<td>CC, 28.05.1983, Prestations de vieillesse (seule référence au droit à l'emploi : fondement constitutionnel des politiques publiques de lutte contre le chômage)

CE, 27.10.1995, Commune de Morsang-sur-Orge (limite de l'exercice de son emploi par l'ordre public)

CE, 26.01.2000, Annad (ne reconnaît pas d'effet direct à l'art. 6 du PIDESC en France)

CE, 28.02.2001, Casanovas (pas une liberté fondamentale au sens art. L. 521-2 du CJA)

TC, 14.10.2013, n° 3918 (la relation de travail entre les détenus et l'administration pénitentiaire est soumise au régime pénitentiaire, pas au droit commun du travail)</td>
<td>Soc., 29.01.2020, n° 18-21.862 (licenciement pour grossesse)

Soc., 08.07.2020, n° 18-23.743 (licenciement, pour non-respect de l'interdiction du port de la barbe prévue par le règlement intérieur, jugé discriminatoire)

Soc., 28.11.2018, Take Eat Easy (livreurs à vélo, travaillant sous couvert d'un statut de travailleur indépendant, sont liés par un contrat de travail à la plateforme web, en raison d'un contrôle étroit de leur trajet et d'un pouvoir de sanction à leur égard)

Soc., 04.04.2020, Uber (chauffeurs VTC sont liés par un contrat de travail avec la société Uber, en raison d'un contrôle étroit de leur trajet et d'un pouvoir de sanction à leur égard)</td>
</tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 11 : Le droit au logement (Fiche 33 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit au logement est le droit de bénéficier d'un **lieu de vie décent**, où résider **avec sa famille**. Il est une condition essentielle de la dignité humaine et de l'épanouissement personnel.

Notions connexes : *logement, salubrité, conditions de vie, dignité, épanouissement, vie privée, vie familiale, droit au respect du domicile, expulsions forcées, trêve hivernale, résidence secondaire, sans domicile fixe, confinement, justiciabilité.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 25 • PIDESC, Art. 11 • CEDH, Art. 8 • Charte DFUE, Art. 34 • Charte sociale européenne du 03.05.1996, Art. 31	CEDH, G.C., 18.01.2001, *Beard c. Royaume-Uni* (lien entre la **dignité** et le droit au logement) CEDH, 18.11.2004, *Prokopovich c. Russie* (interdiction **expulsions forcées** illégales fondée sur art. 8 de la CEDH) CEDH, 24.07.2003, *Karner c. Autriche* (interdiction de toute **discrimination** dans l'**accès** au logement)		**Recommandations de la Rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit à un logement convenable** faites au gouvernement français le 12.04. 2020 : pointe du doigt l'absence de solution pérenne prévue par les autorités en la matière. **Un droit au logement des migrants ?** : crise des places en centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. **Mise en balance avec le droit de propriété** : la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 modifie la loi du 5 mars 2007 (loi « DALO ») pour permettre aux propriétaires de résidences secondaires d'expulser, sans l'intervention d'un juge, les squatteurs ; le dispositif légal mis en place a été précisé par une circulaire d'application du 22 janvier 2021.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 3 – LA DIGNITÉ

Sous-thème 12 : Le droit d'asile (Fiche 34 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit d'asile est le droit de toute personne ayant la **qualité** de réfugié de séjourner sur le territoire d'un Etat, partie à la Convention de Genève de 1951, autre que son Etat de nationalité.

Notions connexes : *asile, réfugié, qualité, titre, traitements, dignité, torture, esclavage, souffrances, peur, craintes, circonstances, excision, protection, forces de l'ordre, religion, politique, croyances, opinions, groupe social, égalité hommes femmes, liberté sexuelle, homosexualité, transsexualité, race, origines ethniques, expulsion, retrait, terrorisme, crimes, barbarie, condamnation pénale, nationalité, OFPRA, CNDA.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 14 • Charte DFUE, Art. 18 • Convention de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés • Convention européenne d'extradition du 13.12.1957 • Pacte européen modifiant la procédure à compter du 12 juin 2026	CEDH, G.C., 12.05.2005, *Öcalan c. Turquie* (la garantie des droits de la CEDH constitue une **limite** à la mise en œuvre des traités d'extradition ou d'expulsion entre les États européens)	Comité contre la torture, 02.01.2020 (méconnaît la Convention de l'ONU contre la torture, le **refus d'accorder l'asile** à un défenseur des droits de l'homme) CEDH, ord., 14.06.2022, *K.N. c. Royaume-Uni* (indication de **mesures provisoires** ordonnant la suspension de l'envoi des **demandeurs d'asile vers le Rwanda** aux fins de « relocalisation ») CJUE, 16.01.2024, n°C-621-21 et CNDA, 9.07.2024, n°24014128 (les femmes peuvent constituer un **« groupe social »** au sens de la définition du réfugié – tel est le cas, pour la CNDA, des femmes afghanes).	**Prise en charge des frais de santé des demandeurs d'asile** : controverse sur le décret du 30 décembre 2019 ajoutant une condition de résidence ininterrompue de plus de 3 mois pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé. **Question** : quel degré d'effectivité du droit d'asile face à l'engorgement du prétoire de la CNDA et l'éventuel défaut de caractère raisonnable du délai de recours devant cette juridiction ? **Afghanistan** : accueil et octroi de la qualité de réfugié aux femmes afghanes. **Ukraine** : mise en œuvre du dispositif, créé par la directive 2001/55/CE en cas d'afflux massif de personnes déplacées, assurant une protection immédiate et temporaire aux personnes ayant quitté l'Ukraine dans l'urgence.
		CC, 27.06.2025, n° 2025-1144 QPC (le droit d'asile ne compte pas au nombre des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France). CNDA, 11.07.2025 (reconnaissance du droit d'asile conventionnel pour les ressortissants palestiniens).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 4 – L'INTIMITÉ ET LA VIE SOCIALE

Sous-thème 13 : Le droit au respect de la vie privée et familiale (Fiches 35, 37 et 46 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit au respect de la vie privée n'a pas de définition exhaustive, et inclut le droit à l'intégrité physique et morale, à l'identité physique et sociale et au développement et à l'autonomie personnels.

Notions connexes : *vie privée, domicile, correspondance, famille, filiation, adoption, origines biologiques, transcription état civil, identité, GPA, PMA, accouchement sous X, reconnaissance de paternité, intérêt supérieur de l'enfant, placement, secret des correspondances, confidentialité des entretiens avec un avocat, déréférencement, oubli numérique, données personnelles, droit à l'image, liberté sexuelle, homosexualité, sadomasochisme, consentement, autonomie personnelle, intégrité physique, intégrité mentale, santé.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 12 • PIDCP, Art. 17 • CIDE, Art. 16 • CEDH, Art. 8 • Charte DFUE, Art. 7	CEDH, 29.04.2002, *Pretty c. Royaume-Uni* (protection de l'**intégrité physique et morale** de la personne, de l'**identité physique et sociale**, droit au **développement personnel** et droit d'**établir et entretenir des relations**) CEDH, 16.12.1992, *Niemietz c. Allemagne* (vie privée sur le **lieu de travail** : droit au respect de la **vie privée sociale**) CEDH, G.C., 11.07.2002, *Christine Goodwin c. Royaume-Uni* (l'**autonomie personnelle** est protégée par le droit au respect de la vie privée) CEDH, 17.02.2005, *K.A. et A.D. c. Belgique* (l'autonomie personnelle inclut le droit de disposer de son corps et donc d'entretenir des **relations sexuelles**) CEDH, Pl., 22.10.1981, *Dudgeon c. Royaume-Uni* (protection des **pratiqueshomosexuelles** réalisées en privé) CEDH, 24.04.1990, *Kruslin c. France*	CEDH, 09.04.2019, *Altay c. Turquie (n° 2)* (les **entretiens entre un détenu et son avocat** entrent dans le champ du droit au respect de la vie privée, en raison de leur objet et impact sur la vie future du détenu) CJUE, G.C., 24.09.2019, *Google c. CNIL* (droit à l'**oubli numérique**) CEDH, 16.06.2020, Bolojevi (le rejet d'une demande de réouverture d'une procédure en reconnaissance de paternité pour cause de prescription constitue une atteinte disproportionnée dans le **droit de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle**) CEDH, 16.07.2020, *D. c. France* (GPA : les États ne sont **pas tenus de transcrire** l'acte d'état civil étranger de l'enfant né d'une GPA tant que la procédure **d'adoption** permet de reconnaître un lien de filiation avec **la conjointe du père biologique**, que l'enfant	**Question** : existe-t-il un droit d'être parent d'un enfant né d'une GPA ? **Question** : vers la reconnaissance d'un droit à l'enfant ? **Thérapies de conversion** : création d'une nouvelle infraction constituée par les propos, pratiques ou comportements répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale (art. 225-4-13 du CP créé par la loi n°2022-92 du 21 janvier 2022). **Adoption** : ouverture de l'adoption aux couples non-mariés, c'est-à-dire les couples liés par un PACS et les concubins (loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption). **Noms des enfants sans vie** : possibilité reconnue désormais aux parents d'attribuer un nom (du père, de la mère ou les deux accolés dans l'ordre choisi par eux) à

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	(protection du **secret des correspondances**) CEDH, G.C., 13.02.2003, *Odièvre c. France* (consécration d'un droit à la **connaissance de ses origines**) CEDH, G.C., 22.01.2008, *E.B. c. France* (prohibition du refus d'agrément d'une **adoption par un homosexuel** célibataire) CEDH, 24.06.2004, *Van Hannover c. Allemagne* (**protection de l'image** et limite au droit à la vie privée des **célébrités** : intérêt général)	ait ou non été conçu avec son ovocyte) CEDH, 18.05.2021, *Valdís Fjölnisdóttir c. Islande* (GPA : le droit d'établir les détails de son identité se limite à l'établissement d'un lien juridique avec les seuls **parents biologiques**) CEDH, G.C., 08.04.2021, *Vavricka c. République tchèque* (la **vaccination infantile obligatoire** n'est pas contraire au droit de l'enfant au respect de sa vie privée) CEDH, G.C., 25.05.2021, *Big Brother Watch c. Royaume-Uni* (régime de garanties pour encadrer les **systèmes de surveillance de masse**) CEDH, 7.09.2023, *Gauvin-Fournis et Silliau c. France* (le droit français quant à l'accès des enfants nés, avant la loi du 2 août 2021, d'un tiers donneur à leurs origines est conforme à la Conv.) CEDH, 14.09.2023, *Baret et Caballero c. France* (l'interdiction **d'exporter** des gamètes à l'étranger en vue d'une insémination post-mortem est conforme à la Conv.) CEDH, 30.01.2024, *Cherrier c. France* (la législation française, en matière d'accouchement sous X est conforme à la Conv.)	l'enfant né sans vie, sans que son inscription à l'acte d'état civil n'ait d'effet juridique (art. 79-1 du code civil modifié par la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie). **Changement de nom** : ouverture du droit pour toute personne majeure de changer de nom de famille en prenant le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance à compter du 1er juillet 2022 (loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation). **Débat sur la cohérence du système français** qui interdit l'insémination post-mortem avec les gamètes du conjoint décédé mais autorise le recours à un tiers donneur. **Traitement algorithmique des images captées par des systèmes de vidéoprotection** (autorisé, à titre expérimental par la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024, aux fins d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles – expérimentation jugée conforme à la Constitution par Cons. constit. 17.05.2023). **Droit à l'image des enfants** : les parents, en vertu de leurs obligations au titre de l'autorité parentale, sont tenus de protéger le
Interne • DDHC, Art. 2 (DC, 23 juill. 1999) • Préambule 1946, Al. 10 (**PPNT**) • Code civil, Art. 9	CC, 12.01.1977, *Visite des véhicules* (**PVC** : droit au respect de la vie privée) CE, 08.12.1978, *GISTI* (**PGD** : droit de mener	Ass. Plen., 14.10.2019, n° 10-19.053 (une **GPA** réalisée à l'étranger ne fait **pas obstacle** à la reconnaissance d'un lien de filiation avec la **mère d'intention**)	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

• Code civil, Art. 16-7 • CP, Art. 226-1 • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (amendée en conformité avec le RGDP) • Loi du 6 janvier 1978 relative aux données personnelles • Loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances • Loi du 14 mars 2011 dite « *LOPPSI* »	une vie familiale normale) CC, 13.08.1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration* CC, 13.03.2003, *Loi pour la sécurité intérieure* (le droit au respect de la vie privée est fondé sur les **art. 2 et 4 DDHC**) CC, 20.11.2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration* (les obligations de l'Etat de protéger la vie familiale normale découlent de l'**al. 10 du Préambule 1946**) Civ. 1re, 04.05.2017 (le refus d'inscrire un « ***sexe neutre*** » à l'état civil ne constitue pas une atteinte illégale à la vie privée)	Ass. Plén., 3.07.2026, n°24-50.028 et 24-50.029 (l'ordre public international français ne s'oppose pas à **l'exequatur** d'une décision étrangère établissant le lien de filiation d'un enfant né d'une GPA) Civ. 1re, 24.06.2020, n° 19-15.198 (nécessaire **maintien des liens** entre un enfant et l'ancien compagnon de son parent lorsque des **liens affectifs durables** ont été noués) CC, 07.02.2020, *Justin A.* (valide impossibilité de reconnaissance de paternité d'un enfant placé et né **sous X**) CC, 09.06.2023, *M. Frédéric L.* (conformité à la Constitution de la possibilité pour les enfants nés d'un tiers donneur, dont le don est antérieur du 1er septembre 2022, de saisir la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pour qu'il le contacte et de l'interdiction d'établir un lien de filiation entre l'enfant et le tiers donneur). Civ. 1re, 16.09.2020 n° 18-50.080 et 19-11.251 (rejet de la demande d'une femme **transgenre**, née homme, aux fins d'être inscrite en qualité de « **parent biologique** » et non plus de « père » sur l'état civil de sa fille, à défaut pour les juridictions de pouvoir **créer une**	droit à l'image de leurs enfants (Loi n°2024-120 du 19 février 2024). **Renforcement de la protection des personnes contre les atteintes à leur représentation** (Loi du 21 mai 2024 n° 2024-449, création de nouveaux délits en cas de diffusion d'un contenu généré par un traitement algorithmique et représentant une personne).

Copyright © 2026 Pré-Barreau

		nouvelle catégorie à l'état civil) CC, 30.09.2021, *Mme Saadia K.* (la répression du « **revenge porn** » à l'art. 226-2-1 du CP est conforme au **principe de légalité des délits et des peines**) CE, 07.10.2022, *Anticor* (reconnaissance d'un droit général à la vie privée pour les personnes morales) Ass. Plén. 22.12.2023, n° 21-11.330 (une **conversation privée** ne peut fonder un **licenciement**). CE, 19.02.2026, n°511614 (l'euthanasie d'un animal peut affecter son propriétaire aussi bien dans son droit de propriété et son droit à la vie privée, en raison des liens affectifs noués).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 4 – L'INTIMITÉ ET LA VIE SOCIALE

Sous-thème 14 : Le droit au mariage (Fiches 35 et 46 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit au mariage est le droit de contracter mariage (vision **contractualiste** du mariage) ou de fonder une famille (vision **institutionnelle** du mariage).

Notions connexes : *contrat, institution, famille, enfants, obligation conjugale, liberté sexuelle, viol, domicile familial, égalité hommes et femmes dans le couple, mariage homosexuel, mariage des transsexuels.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 16 • PIDCP, Art. 23 • PIDESC, Art. 10 § 1 • CIDE, Art. 28 § 3 • CEDH, Art. 12 • Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, Art. 5 • Charte DFUE, Art. 9 • Convention supplémentaire du 30.04.1956 relative à l'abolition de l'esclavage de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues de l'esclavage, Art. 1 (i) (interdiction du **mariage forcé**)	CEDH, Pl., 18.12.1986, *Johnston c. Irlande* (**pas de droit au divorce** protégé par la CEDH) CEDH, G.C., 11.07.2002, *Christine Goodwin c. Royaume-Uni* (droit de mariage des **personnes transsexuelles** : dissocie les droits de se marier et de fonder une famille) CEDH, 24.06.2010, *Schalk et Kopf c. Autriche* (pas d'obligation, seule possibilité, pour les États parties d'ouvrir le mariage aux personnes **homosexuelles**) CEDH, 09.06.2016, *Chapin et Charpentier c. France* (conformité à la CEDH du régime de l'**avant Loi « *Taubira* »**)	CJUE, G.C., 11.09.2018, *I.R. c. J.Q.* (**licenciement** d'un médecin catholique, travaillant dans un hôpital sous contrôle de l'archevêque, s'étant **remarié** alors que son premier mariage n'avait **pas été annulé par l'Église** : cherche si le salarié était tenu d'une obligation de **loyauté accrue** au sein de l'entreprise) CEDH, G.C., 15.06.2021, *Kurt c. Autriche* (obligation positive de protection contre les **violences domestiques**) CEDH, 09.07.2019, *Volodina c. Russie* (discrimination fondée sur le sexe dans le cadre des **violences domestiques**)	**Intérêt supérieur de l'enfant** : mariage des enfants. **Tension** : entre le mariage en tant qu'institution (interdiction de bigamie) et la liberté religieuse (culte impliquant la pratique de la polygamie ou la polyandrie, ex. : mormons) ? **Débat** : faut-il interdire le mariage aux personnes placées sous OQTF ?
Interne • DDHC, Art. 2 et 3 • Code civil, Art. 143 et s • CP, Art. 222-22, al. 2 • Loi du 4 avril 2006 et Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences au sein des couples • Loi du 17 mai 2013 (Loi « *Taubira* ») ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe • Loi du 31 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales	CC, 20.11.2003, *Maîtrise de l'immigration* (la liberté de mariage, composante de la **liberté personnelle**, est fondée sur les art. 2 et 4 DDHC) Crim., 11.06.1992 (pénalisation du **viol dans le mariage**)	Civ. 1re, 13.05.2020 (la clause de **non-recours et contribution** aux charges du mariage : cette clause ne fait pas obstacle à la possibilité d'agir en justice **pendant le mariage** pour contraindre à exécution de l'obligation de contribution aux charges mais seulement à la possibilité d'agir en justice **après le divorce** pour indemnités).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 4 – L'INTIMITÉ ET LA VIE SOCIALE

Sous-thème 15 : La protection des données personnelles (Fiche 36 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à la protection des données personnelles est le droit pour toute personne à ce que les collectes, conservations ou transferts d'informations, permettant de l'**identifier**, soient **encadrés** par des **garanties suffisantes**.

Notions connexes : *données, fichiers, vie privée, intimité, cambridge analytica, statistiques ethniques, données biométriques, sécurité intérieure, terrorisme, collecte, transfert, accès, conservation, garanties, durée, contrôle juridictionnel, oubli numérique.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • CEDH, Art. 8 • Charte DFUE, Art. 8 • TFUE, Art. 16 • Règlement (UE) 2016/679 du 27.04.2016 (« *RGPD* ») • Directive (UE) 2016/680 du 27.04.2016 (« *Directive Police-Justice* ») • Convention du 28.01.1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« *Convention 108* ») (CoE)	CEDH, Pl., 06.09.1978, *Klass c. Allemagne* (protection de l'**ensemble des données** personnelles) CEDH, G.C., 04.12.2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni* (conservation générale et indifférenciée de données **biométriques** : disproportion de l'atteinte à l'art. 8 CEDH) CJUE, G.C., 08.04.2014, *Digital Rights Ireland* (conservation des **données de tous les citoyens** : disproportion face au but de lutte contre le **terrorisme**) CJUE, G.C., 13.05.2014, *Google Spain* (droit à l'**oubli numérique**) CJUE, G.C., 06.10.2015, *Schrems I* (**accord de transfert** UE/USA est contraire au droit UE)	CJUE, G.C., 16.07.2020, *Schrems III* (défaut de conformité aux exigences du droit de l'UE du mécanisme de médiateur du UE-US « ***Privacy Shield*** » à l'occasion des **transferts** de données de l'UE vers les États-Unis) CEDH, 08.09.2022, *Drelon c. France* (la collecte des données sur l'**orientation sexuelle** d'hommes souhaitant **donner leur sang** – dans le cadre de l'interdiction du don aux **homosexuels** – est contraire à l'art. 8 car fondée sur des simples **déductions**) CEDH, G.C., 04.07.2023, *Hurbain c. Belgique* (le **droit à l'oubli numérique** n'est pas un droit autonome protégé par la Convention). CJUE, 13.03.2025 (possibilité pour une personne ayant changé de genre d'obtenir rectification des données concernées).	**Création de nouveaux fichiers et extension du champ d'autres fichiers** : • fichier « ***GendNotes*** » : récolte de données au cours d'interventions par les gendarmes (décret du 20 février 2020). • fichier « ***SCA*** » : récolte de données, initialement prévue pour les infractions routières, désormais étendue aux infractions faisant l'objet d'une amende forfaitaire (ex. : non-respect du confinement et consommation de stupéfiants) (arrêté du 14 avril 2020). **Données vaccinales** : alors qu'elle est en principe défavorable à une telle pratique, la CNIL a considéré que le caractère exceptionnel de la situation sanitaire justifiait de permettre à l'Assurance Maladie de transmettre la liste de leurs patients non vaccinés contre le Covid-19 aux médecins traitants ; la CNIL a ainsi approuvé le projet de décret en ce sens (délibération n° 2021-077 du 1er juillet 2021). **Protection des données personnelles** :
Interne • DDHC, Art. 2 et 4 • Loi du 6 janvier 1978 (Loi « Informatique et Liberté ») relative aux données personnelles	CC, 18.01.1995, *Loi relative à la sécurité* (le droit à la vie privée **inclut** la protection des données personnelles) CC, 23.07.1999, *Couverture maladie*	Com., 24.06.2020, n° 19-14.098 (données portant sur le **patrimoine** d'une personne physique vs **personne morale**) CE, 19.06.2020, *Asso des agences-conseils*	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

• Loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles	*universelle* (le droit à la protection des données est une composante de la **liberté personnelle**)	(annulation de lignes directrices de la CNIL sur les « ***cookies walls*** ») CE, 13.04.2021, n° 439. 360 (censure partielle du décret du 20 février 2020 créant le **fichier « *GendNotes* »**, en annulant la possibilité de **transférer des données** vers d'autres fichiers) CE, 24.09.2021, n° 441.317 (l'arrêté portant création du fichier « ***SCA*** » est légal, à l'exception du dernier alinéa de son article 2 à défaut de prévoir une **procédure de demande d'effacement des données** auprès du procureur de la République en cas de **classement sans suite** d'une procédure d'amende forfaitaire pour des **infractions autres que routières**). Crim., 27.02.2024, n°23-81.061 (une mesure de géolocalisation qui permet de collecter des données personnelles doit être autorisée par un **magistrat indépendant**, ce que n'est pas le procureur de la République)	• traitement des données sur l'état de santé par l'application *Tous AntiCovid* ; • fuite des données recueillies par les pharmacies sur la plateforme *Francetest*. **Loi pour une sécurité globale** (loi n° 2021-646 du 25 mai 2021) : prévoyait la possibilité pour les forces de l'ordre d'avoir recours à des drones et à des caméras embarquées à bord de véhicule et d'aéronefs, possibilité qui a été censurée par le Conseil constitutionnel à défaut de garanties permettant de limiter l'atteinte portée à la vie privée.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 4 – L'INTIMITÉ ET LA VIE SOCIALE

Sous-thème 16 : Le droit à un environnement sain (Fiche 39 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à un environnement sain renvoie au droit de vivre dans un milieu sain, équilibré et approprié au développement de la vie ainsi qu'à la préservation de la faune et de la flore.

Notions connexes : *pollution, qualité de l'air, gaspillage alimentaire, émission de gaz, montée des eaux, réchauffement climatique, préjudice écologique, vie, biodiversité, santé, vie privée, dignité, écocide.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • CEDH, Art. 2, 3 et 8 • Charte DFUE, Art. 37 • TFUE, Art. 191 • Statut de Rome du 17.07.1998, Art. 8 § 2 (b) (iv) (**écocide** : élément du crime de guerre) • Convention d'Aarhus du 25.06.1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel • Directive (UE) 2008/50 du 21.05.2008 relative à la qualité de l'air ambiant	CEDH, 09.12.1994, *López Ostra c. Espagne* (le **droit au respect de la vie privée**, art. 8 CEDH, et la **prohibition des TID**, art. 3 CEDH, impliquent le droit à un environnement sain) CEDH, G.C., 30.11.2004, *Öneryildiz c. Turquie* (le **droit à la vie**, art. CEDH, implique le droit à un environnement sain)	CJUE, 24.10.2019, *Commission européenne c. République française*, aff. C-636-18 (violation par la France de ses obligations de résultat en matière de **qualité de l'air**) CEDH, 9.04.2024, *Verein Klima Seniorinnen Schweiz c. Suisse ; Carême c. France ; Duarte Agostinho et a. c. Portugal et 32 a* (application des conditions de recevabilité des requêtes aux questions touchant au réchauffement climatique)	**Rapport final de la Convention Citoyenne pour le Climat** remis au Gouvernement le 21 juin 2020 : 146 mesures proposées, dont la consécration d'un crime d'écocide pour sanctionner les atteintes à l'environnement. Une partie de ces propositions ont été consacrées dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. **Condamnation en 2019 par la CJUE de plusieurs États membres** (Hongrie, Italie, Roumanie, Royaume-Uni) : la directive 2008/50 prévoit-elle un dispositif efficace de lutte contre la pollution de l'air ? **Pandémie de covid-19** : l'OMS souligne que la pandémie est le résultat de la pression croissante exercée par l'être humain sur le milieu naturel. **Question** : la justice est-elle un acteur efficace de la lutte contre le
Interne • Charte de l'environnement 2004 • Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages • Code civil, Art. 1251 • Code de l'environnement, Art. L. 110-1 et L. 110-2	CC, 19.06.2008, *Organismes génétiquement modifiés* CE, 03.10.2008, *Cmn d'Annecy* (la Charte de l'environnement de 2004 a **valeur constitutionnelle**) CC, 11.10.2013, *Sté Schuepach Energy* (principe de **prévention** vs principe de **précaution**) Crim., 22.03.2016, n°13-87.650 (reconnaissance du **préjudice écologique**) CC, 31.01.2020, *Union des industries de protection des plantes* (**OVC** : protection de l'environnement)	CE, 17.10.2022, *Asso Les amis de la* (**astreinte** de 20 millions d'euros par semestre de retard dans l'exécution de l'**obligation de réduction** de la pollution de l'air) CE, 19.11.2020, G*rande-Synthe* (faute de l'État pour carence face à **pollution de l'air**) CC, 12.08.2022, *Pouvoir d'achat* (normativité indirecte du Préambule de la Charte de l'environnement, lu avec son art.1er) CC, 27.10.2023, n°2023-1066 QPC (lorsqu'une mesure peut porter atteinte à	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	CE, 20.09.2022 (le **droit de vivre dans un environnement sain** est une **liberté fondamentale** au sens du référé-liberté).	l'environnement, le législateur doit tenir compte de l'impact sur les **générations futures** et des autres peuples).	réchauffement climatique ?

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 5 – NATIONALITÉ ET CITOYENNETÉ

Sous-thème 17 : Le droit à une nationalité (Fiche 40 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à une nationalité est le droit d'un individu de bénéficier d'un **lien juridique** d'appartenance à un Etat. Il vise à résorber les situations d'**apatridie**.

Notions connexes : *conditions d'octroi, déchéance, apatridie, jus soli, jus sanguinis, attribution, acquisition, égalité, GPA, naturalisation, vie privée, regroupement familial.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 15 • PIDCP, Art. 24 (droit de l'**enfant** à une nationalité) • CIDE, Art. 7 (**acquisition**) et Art. 8 (**conservation** de la nationalité) • TFUE, Art. 20	CPJI, 06.04.1955, *Nottebohm* ; CJUE, 02.03.2010, *Rottman* (**droit exclusif d'un Etat** d'attribuer sa nationalité) CEDH, 21.06.2016, *Ramadan c. Malte* (CEDH ne garantit **aucun droit à la nationalité**) CEDH, 07.02.2017, *K2 c. Royaume-Uni* (**interdiction du refus arbitraire** de naturaliser fondée sur l'**art. 8** CEDH) CJUE, G.C., 12.03.2019, *M. G. Tjebbes* (**l'interruption durable du lien effectif** entre la personne et l'Etat membre est un **motif légitime de perte de nationalité** de l'Etat)	CEDH, 25.06.2020, *Ghoumid c. France* (**non violation** de l'art. 8 CEDH suite à la **déchéance de nationalité** de cinq **binationaux** condamnés pour participation à une association de malfaiteurs dans un contexte terroriste) CJUE, 29.04.2025, *Commission c. Malte* (la **« vente » de passeports** maltais permettant d'accéder à la citoyenneté européenne est contraire au principe de coopération loyale).	**Tension** entre le droit à une nationalité des individus et le droit exclusif des États de déterminer les conditions d'octroi de sa nationalité. **Modification du droit** : controverse sur le nouveau décret du 30 décembre 2019 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. **Débat** : réforme de l'accès à la nationalité française à Mayotte.
		CC, 07.05.2025, n° 2025-881 DC (le droit du sol **n'est pas un PFRLR**).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 5 – NATIONALITÉ ET CITOYENNETÉ

Sous-thème 18 : Les droits politiques (Fiches 41 et 42 du Bréviaire)

Définition(s) : les droits politiques regroupent le droit à la **tenue** et à la **participation** de scrutins démocratiques et le droit de se présenter comme **candidat** lors de ces élections.

Notions connexes : *vote, scrutin, démocratie, éligibilité, citoyenneté, déchéance de nationalité, gens du voyage, partis politiques, étrangers, Union européenne.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • CEDH, Art. 11 • Protocole additionnel n° 3 à CEDH, Art. 1er TFUE, Art. 20 et 22 • Traité de Maastricht du 07.02.1992 (UE)	CEDH, Pl., 02.03.1987, *Mathieu-Mohin c. Belgique* (**large marge nationale d'appréciation** des États en matière de vote et d'éligibilité) CEDH, G.C., 27.04.2010, *Tanase c. Moldova* (inconventionnalité de l'interdiction d'**éligibilité des binationaux**) CEDH, G.C., 30.01.1998, *Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie* ; CEDH, G.C., 13.02.2003, *Refah Partisi c. Turquie* (art. 11 CEDH **: partis politiques** protégées)	CJUE, G.C., 09.06.2022, *Préfet du Gers* (les citoyens du Royaume-Uni n'ont plus, depuis sa sortie de l'Union européenne, le droit de vote et d'être élus aux élections municipales dans l'État membre où ils résident)	**Débat** : ouverture des élections aux étrangers non-citoyens de l'UE en France ? **Droit de vote des personnes handicapées** : la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice reconnaît la peine citoyenneté des personnes handicapées et abroge l'article L. 5 du code électoral et soustrait ainsi le droit de vote des personnes sous tutelle à une décision judiciaire). **Droit de vote des personnes détenues** : mise en place du vote par procuration mais difficultés persistantes pour les électeurs à obtenir des informations. **Débat** : le juge doit-il pouvoir prononcer des peines d'inéligibilité ?
Interne • DDHC, Art. 3 et 6 • Constitution 1958, Art. 3 • Code électoral • CP, art. 131-26 • Loi du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur • Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (reconnaissance de la pleine **citoyenneté des personnes handicapées**)	CC, 09.04.1992, *Traité sur l'Union européenne* (**contrariété** du droit de vote des ressortissants européens pour les élections locales : **modification de la Constitution** avant ratification du Traité de Maastricht, cf. art. 88-3) CC, 05.10.2012, *Jean-Claude P.* (**inconstitutionnalité** de la condition de résidence de **3 ans dans la même commune** devant être respectée par les gens du voyage pour voter) CC, 05.07.2013, *Jean-Louis M.* (non contrariété du régime d'**inéligibilité des élus**)	CC, 31.07.2024, n°2024-58/59 ELEC (le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler l'élection du Président de l'Assemblée nationale). CC, 28.03.2025, n° 2025-1129QPC (quand il prononce une peine d'inéligibilité, le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure au regard de la préservation de la liberté de l'électeur).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 6 – LES LIBERTÉS DU CORPS

Sous-thème 19 : La liberté de circulation et de retour des nationaux (Fiche 44 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté de circulation est le droit de se **mouvoir librement** sur un territoire délimité. Les ressortissants d'un Etat jouissent également du droit de revenir sur son territoire (« *droit au retour* »).

Notions connexes : *circulation, espace, territoire, départ, expulsion, droit au retour, rapatriement, citoyens, nationalité, propre pays, Syrie, terrorisme, sécurité intérieure, idéologie, djihadistes.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DDHC, Art. 13 • PIDCP, Art. 12 • CIDE, Art. 10 • Protocole n° 4 à CEDH, Art. 2 (liberté de circulation) et Art. 3 (droit d'entrer sur le territoire national) • Charte DFUE, Art. 45 • TFUE, Art. 20 et 21 • Directive (UE) 2004/38 du 29.04.2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres • Observation générale n° 27 du 02.11.1999 sur la liberté de circulation du Comité des droits de l'homme	CJCE, Ass. Plen., 19.10.2004, *Zhu et Chen* (titularité de la libre circulation des citoyens **à tout âge**) CJUE, G.C., 12.03.2014, *O. et B.* (la directive 2004/38 vise à **faciliter** la mise en œuvre de la liberté de circulation des citoyens de l'UE : **droits dérivés** de séjour pour certains des **membres de famille**) Comité des DDH, 21.07.1994, *Mukona* (bénéfice du droit au retour même si **départ volontaire**) Comité des DDH, 02.11.2000, *Toala* (PIDCP prévoit un droit au retour même si **perte de la nationalité**) Comité des droits de l'homme, 28.04.2014 (**carnet de circulation** des gens du voyage)	CEDH, 14.05.2020, *Hirtu c. France* (violation à la suite de l'**expulsion d'un camp de roms** à Paris) Comité des droits de l'enfant, 06.02.2022, *L.H., D.A., C.D., A.F. c. France* (la France a l'**obligation de rapatrier** les enfants français détenus en Syrie) CEDH, G.C. 14.09.2022, *H.F c. France* (si la Cour ne reconnaît **pas un droit général au rapatriement des ressortissants** français détenus en Syrie, la France est condamnée pour ne pas avoir entouré l'examen des demandes de rapatriement de garanties appropriées contre l'arbitraire)	**Pénalisation** des personnes revenant de territoires en guerre (dont la Syrie).
Interne • DDHC, Art. 2 et 4 • Loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage • Loi du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites	CC, 12.07.1979, *Ponts à péage* (la liberté d'aller et venir est un **PVC**) CC, 13.03.2003, *LOPPSI* (liberté fondée sur art.2 +4 DDHC) CE, 09.01.2001, *Deperthes* (**liberté fondamentale** au sens de l'art. L. 521-2 du CJA)	CE, 10.05.2024, n°493935 (les mesures de couvre-feu pour les mineurs ne sont pas, en soi, illicites).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 6 – LES LIBERTÉS DU CORPS

Sous-thème 20 : La liberté de circulation des étrangers (Fiche 45 du Bréviaire)

Définition(s) : les personnes étrangères ne bénéficient pas de droit de séjour sur le **territoire** d'un Etat. Si elles se trouvent sous la **juridiction** de cet Etat, elles bénéficient néanmoins des droits découlant de ses obligations internationales : droit à la vie privée et familiale, droit au recours, protection contre les TID et la torture.

Notions connexes : *territoire, juridiction, entrée, extradition, TID, torture, mesures provisoires, signalement, terrorisme, intérêt supérieur de l'enfant, test osseux, aide à l'enfance, condition de détention.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens

• CEDH, Ar. 3 et 8

• Règlement (UE) n° 562/2006 du 13.04.2006 (« Code frontières Schengen »)

• Pacte européen sur la migration et l'asile de 2024</td><td>CEDH, Pl., 28.05.1985, Abdulaziz c. Royaume-Uni (les États contrôlent l'entrée des étrangers)

CEDH, Pl., 07.07.1989, Soering c. Royaume-Uni (interdiction d'extrader en cas de risque de TID ou de torture dans le pays de renvoi)

CEDH, 19.01.2012, Popov c. France ; CEDH, G.C., 13.12.2016, Paposhvili c. Belgique (obligation positive de protéger le droit à la vie privée et familiale des migrants détenus)

CJUE, 16.01.2018, E. (refus d'entrée sur le territoire possible même si titre de séjour valable, si la personne est sujet à un signalement au SIS)</td><td>CJUE, G.C., 02.04.2020, Ruska Federacija (les États doivent vérifier l'absence de risque de peine de mort, de torture ou de TID avant de faire droit à une demande d'extradition vers un Etat tiers)

CEDH, 25.03.2021, Bivolaru et Moldovan c. France (violation pour exécution d'un mandat d'arrêt européen : risque de TID en cas de retour en Roumanie)</td><td rowspan="2">Aide aux migrants : rejet par la Cour de cassation du pourvoi du Parquet général le 31 mars 2021, rendant définitive la relaxe de Cédric Herrou.

Réacheminement des étrangers auxquels l'accès au territoire a été refusé : le Conseil constitutionnel identifie pour la première fois un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France et y contrôle la conformité de l'obligation des transporteurs de réacheminement issue d'une directive européenne (décision Société Air France).

Interdiction de placer des mineurs en rétention (loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Diminution de la protection contre l'expulsion conférée à certains étrangers (loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Débat sur l'effectivité des OQTF</td></tr>
<tr><td>Interne

• Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
• Loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie</td><td>CE, 19.04.1991, Belgacem (contrôle de proportionnalité des actes de police)

CC, 13.08.1993, Maîtrise de l'immigration (pas de droit de séjour des étrangers en France)

CE, 11.04.2018, n°418.027 (condition à l'entrée document de voyage)</td><td>CC, 21.03.2019, Adama S. (test osseux sur les jeunes migrants : protection de l'intérêt supérieur de l'enfant fondée sur les al. 10 et 11 du Préambule de 1946)

CC, 15.10.2021, Société Air France (absence de contrariété de l'obligation de réacheminement du transporteur)</td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 21 : La liberté de pensée et de conscience (Fiches 47 et 48 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté de pensée et de conscience est la liberté de **former** ses propres opinions et convictions, et d'**agir en conformité** avec ces dernières.

Notions connexes : *opinion, pensée, pluralisme, conscience, objection de conscience, expression, pratiques, cambridge analytica, données personnelles, profils types, réseaux sociaux.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens
• DUDH, Art. 18
• PIDCP, Art. 18
• CIDE, Art. 14
• CEDH, Art. 9
• Charte DFUE, Art. 10</td><td>CEDH, 25.05.1993, Kokkinakis c. Grèce (liberté de conscience est une assise d'une société démocratique de par le pluralisme visé)

CEDH, G.C., 07.07.2011, Bayatyan c. Arménie (droit à l'objection de conscience protégé par l'art. 9 CEDH)

CEDH, 12.06.2012, Salva c. Turquie (obligation de prévoir des procédures pour permettre au citoyen de bénéficier du statut d'objecteur de conscience)</td><td>CEDH, 05.12.2019, Tagiyev et Huseynov c. Azerbaïdjan (représentation provocatrice d'objets de vénération religieuse : protection sous l'angle de l'art. 10 CEDH et non de l'art. 9 CEDH)

CEDH, 17.10.2019, Mushfig Mammadov et autres c. Azerbaïdjan (objection de conscience des militaires : obligation de l'Etat de prévoir des alternatives, ex. : service civil)</td><td rowspan="2">Certificats de virginité : dans la ligne de l'annonce de Marlène Schiappa le 7 septembre 2020, les certificats de virginité ont été interdits par la loi n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021.

Tension : entre liberté de pensée et interdiction du négationnisme.

Affaires sur la pénalisation de consultation des sites terroristes : quelle place pour la liberté de conscience et de pensée face aux idéologies terroristes ?

Question : la liberté de pensée et de conscience protège-elle le blasphème ?</td></tr>
<tr><td>Interne
• Constitution 1958, Art. 1er
• DDHC, Art. 10
• Préambule 1946, Al. 5 (PPNT)
• Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, Art. 6 et Art. 18
• CSP, art. L 2212-8
• Code du travail, art. L 7112-5</td><td>CC, 23.11.1977, Liberté d'enseignement (la liberté de conscience est un PFRLR)

CC, 27.07.1982, Loi sur la communication audiovisuelle (le pluralisme est un OVC)

CC, 18.10.2013, Loi Taubira (maires ne bénéficient pas d'une clause de conscience pour les mariages homosexuels)</td><td>Crim., 07.01.2020, n°19-80.136 (criminalisation de la consultation des sites terroristes : 3e acte de la saga par la consécration d'un délit de recel d'actes d'apologie du terrorisme)

CC, 15.12.2017, n° 2017-682 QPC (acte I)
CC, 18.05.2018, n° 2018-706 QPC (acte II)
CC, 19.06.2020, n° 2020-245 QPC (acte III)</td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 22 : Le droit à l'instruction et à l'éducation (Fiche 48 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit à l'instruction et à l'éducation est le droit d'**accéder** aux formations souhaitées, de recevoir des enseignements de **qualité** et de pouvoir **justifier** du niveau d'éducation reçu et acquis par l'obtention de **diplômes**.

Notions connexes : *enseignement, instruction, formation, diplôme, liberté de choix, profession, égalité, gratuité, université, pièces inscription à l'école, algorithme Parcoursup, tirage au sort, conscience, religion.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens

• DUDH, Art. 26
• PIDESC, Art. 13 et 14
• CIDE, Art. 28
• Protocole additionnel n° 1 à CEDH, Art. 2
• Charte DFUE, Art. 14

• Convention du 11.04. 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (« Convention de Lisbonne »)</td><td>CEDH, 03.11.2009, Lautsi c. Italie (droit de choix des parents de fournir à leur enfant une éducation en conformité avec leurs convictions religieuses et philosophiques)</td><td>CEDH, G.C., 10.09.2019, Strand Lobben et a. c. Norvège (pas de droit à une meilleure éducation : le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu'il soit soustrait de force à ses parents biologiques)

CEDH, 10.09.2020, G.L. c. Italie (violation : absence de soutien scolaire spécialisé pour une élève autiste faisant obstacle à sa scolarisation au sein d'une école ordinaire)</td><td rowspan="2">Frais d'inscription dans l'enseignement supérieur : montant de l'inscription des étudiants étrangers « en mobilité internationale » différent de celui payé par les étudiants français, européens ou résidents déjà en France (arrêté du 19 avril 2019).

Accès aux études de Master : controverse autour de la difficulté pour les titulaires d'une L3 à obtenir une place en M1.

Instruction à la maison : modification, restrictive, du régime d'accès à l'instruction en famille, en la subordonnant à l'obtention d'une autorisation délivrée par les services académiques pour un des motifs visés par la loi (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021).

Débat : faut-il imposer le port de l'uniforme à l'école ?

Interdiction des téléphones portables, dans les écoles maternelles, primaires et les collèges depuis 2022 ; dans les lycées depuis la rentrée 2026.</td></tr>
<tr><td>Interne

• Préambule 1946, Al. 13 (PPNT de l'égal accès à l'instruction)</td><td>CC, 23.11.1977, Loi complémentaire relative à la liberté d'enseignement (l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction est un PPNT)

CC, 04.09.2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (exigence constitutionnelle d'« égal accès de tous à la formation professionnelle »)</td><td>CC, 11.10.2019, Droits d'inscription pour l'accès aux établissements publics d'enseignement supérieur (principe de gratuité de l'inscription dans le supérieur)

CC, 03.04.2020, Communicabilité et publicité de l'algorithme Parcoursup (droit d'accès à l'algorithme Parcoursup)

CE, 27.09.2024, n° 487944 (validation de l'interdiction du port de l'abaya et du qamis)</td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 23 : La liberté de religion et la laïcité (Fiche 49 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté de religion est la liberté de **choisir** sa religion et de **pratiquer** son culte.

Notions connexes : *religion, culte, athéisme, communauté religieuse, Église, sectes, séparation Église et État, laïcité, espace public, voile, crucifix, barbe, burqa, signes religieux ostentatoires, crèches de Noël, repas confessionnels, circoncision, excision, accès aux fonctions publiques, licenciement discriminatoires, Notre-Dame, lieux de culte, Notre-Dame, Mosquée de Paris, cimetières, fermeture, blasphème.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 18 • PIDCP, Art. 18 • CIDE, Art. 14 • CEDH, Art. 9 • Charte DFUE, Art. 10	CEDH, 25.05.1993, *Kokkinakis c. Grèce* (reconnaissance du droit d'**adhérer** ou de **ne pas adhérer** à une religion) CEDH, G.C., 26.10.2000, *Hassan c. Bulgarie* (droit pour une **communauté religieuse** de s'organiser sans ingérence arbitraire de l'Etat) CEDH, G.C., 10.11.2005, *Leyla Sahin c. Turquie* (**large marge d'appréciation** reconnue aux États parties pour interdire le port du voile dans l'espace public) CEDH, G.C., 18.03.2011, *Lautsi c. Italie* (la présence de **symboles religieux** dans les écoles publiques est possible, à défaut de consensus sur leur interdiction entre les États membres) CEDH, G.C., 01.07.2014, *S.A.S. c. France* (objectif légitime du « ***vivre ensemble*** » : interdiction du port du voile dans les écoles) CJUE, G.C., 14.03.2017, *G4S et Bougnaoui* (la politique de **neutralité** d'une entreprise n'est pas discriminatoire si elle est **cohérente et systémique**)	CJUE, G.C., 15.07.2021, C-804/ 18 et C-341/19 (la règle interne d'une entreprise interdisant aux travailleurs de **porter tout signe** visible de conviction politique, philosophique ou religieuse n'est pas discriminatoire si elle vise toutes les convictions et est limitée au strict nécessaire) CEDH, 3.02.2024, *Executief van de Moslims van België et a. c. Belgique* (la protection du **bien-être animal** peut justifier une atteinte à la liberté religieuse – concernant, en l'occurrence, l'abattage rituel)	**Sectes** : distinction entre une communauté religieuse et une secte. **Circoncision des enfants** : tension entre la liberté du culte religieux, d'une part, et l'intégrité physique et l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part. **Laïcité et reconstruction de Notre-Dame** : controverse sur la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation de la cathédrale Notre-Dame, instituant une souscription nationale à cet effet. **Religion et principes républicains** : la loi confortant le respect des principes de la République a été promulguée le 24 août 2021 ; elle prévoit, entre autres, l'obligation pour toute association qui demande une subvention de signer un contrat par lequel elle s'engager à respecter les valeurs de la République. **Suppression de l'Observatoire de la laïcité** : créé en 2007 et installé en 2013 pour « *assister le Gouvernement dans son action visant au respect*

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Interne • Constitution 1958, Art. 1er • DDHC, Art. 10 • Préambule 1946, Al. 5 (**PPNT**) • Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État • Loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, Art. 6 et Art. 18 • Loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires publics • Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public • CP, art. 223-15-2 et s. • Code du travail, art. L 1321-2-1 (issue de la Loi « *El Khomri* » du 8 août 2016)	CE, avis du 21.09.1972 (la laïcité de l'Etat ne s'oppose pas à ce que les **fonctions publiques** soient occupées par les membres du **clergé**) CC, 07.10.2010, *Dissimulation du visage dans l'espace public* (conformité à la Constitution de la loi interdisant la **dissimulation du visage** dans l'**espace public**) CE, 20.02.2016 (repas confessionnels en prison : **absence d'obligation** pour les autorités de servir des repas halal aux détenus en faisant la demande dans le cadre de l'exercice de leur culte) CE, 09.11.2016, *Cmn de Melun* (**crèches de Noël** : enceinte des bâtiments publics vs espace public) Soc., 25.06.2014, *Baby Loup* (la restriction à la liberté de religion dans l'entreprise doit être justifiée selon la **nature des tâches** à accomplir)	CE, 12.02.2020, n° 418.299 (le seul **port de la barbe** par un agent public, y compris lorsque celui-ci est informé de la perception religieuse qui peut en être faite, **ne méconnaît pas le principe de laïcité** et le **devoir de neutralité**) Soc., 08.07.2020, n° 18-23.743 (caractère **discriminatoire** du licenciement prononcé pour cause de non-respect de l'interdiction du **port de la barbe** prévue par le règlement intérieur de l'entreprise) CE, 21.06.2022, *Commune de Grenoble* (confirmation de la suspension du règlement intérieur de la **piscine municipale** de Grenoble interdisant le port du **burkini** à ses usagers) CNB, 7.09.2023, décision à caractère normatif n°2023-001 (interdiction du port de signes distinctifs avec la robe de **l'avocat**) CE, 27.09.2024, n° 487944 (validation de **l'interdiction du port de l'abaya et du qamis**)	*du principe de la laïcité dans les services publics* », l'Observatoire de la laïcité a été supprimé par le décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 ; mais lui succède le comité interministériel de la laïcité, ayant pour mission d'assurer la promotion et le respect du principe de laïcité. **Débat** : la laïcité se résume-t-elle encore à la séparation de l'Église et de l'État de nos jours ? **Question** : existe-t-il un droit à la laïcité en France ? **Extension de la notion de dérive sectaire** aux nouvelles questions touchant à la santé (rejet de la médecine classique pour d'autres traitements) (Loi n°2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes)

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 24 : La liberté d'expression (Fiche 50 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté d'expression est le droit de **communiquer**, sous toute forme intelligible, sa pensée, sans risquer la censure ni craindre d'éventuelles représailles.

Notions connexes : *pluralisme, tolérance, esprit d'ouverture, débat d'intérêt général, expression, protestation, censure, abus de droit, négationnisme, fascisme, racisme, chauvinisme, incitation à la violence.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 19 • PIDCP, Art. 19 • CEDH, Art. 10 • Charte DFUE, Art. 11	CEDH, Pl., 07.12.1976, *Handyside c. Royaume-Uni* (fondement d'une société **démocratique** : nécessaire respect du **pluralisme** des idées) CEDH, 14.03.2013, *Eon c. France* (délit d'offense au Président : banderole « ***casse-toi pauv' con*** ») CEDH, G.C., 23.04.2015, *Morice c. France* (liberté de **parole de l'avocat** hors du prétoire) CEDH, G.C., 15.10.2015, *Perinçek c. Suisse* (le refus de qualifier de **génocide** les massacres et déportations massives **d'arméniens** est protégé par l'art. 10 CEDH)	CEDH, 03.10.2019, *Pastörs c. Allemagne* (le **négationnisme** est un abus du droit qui **interdit l'invocation** de ce droit) CEDH, 12.04.2022, *Lings c. Danemark* (la liberté d'expression ne protège pas le médecin militant pour l'euthanasie ou le suicide assisté et y procédant illégalement) CEDH, 02.09.2021, *Z.B. c. France* (la condamnation de l'oncle qui fait porter à son neveu un tee-shirt, où il est inscrit « Jihad, né le 11 septembre » et « je suis un bombe », pour **apologie du terrorisme** n'est pas contraire à l'art. 10) CEDH, 9.01.2024, *Allée c. France* (**dénoncer** des comportements illicites relève de la liberté d'expression)	**Procès *Charlie Hebdo*** (02.09.2020 – 10.11.2020) : terrorisme et protection de la liberté d'expression, liberté artistique. **Affaire Mila** : le 7 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 11 des 13 prévenus pour cyber harcèlement et menaces de mort, à la suite de ses propos sur l'Islam. **Question** : comment contrôler les réseaux sociaux en matière d'abus de la liberté d'expression ? (Loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024 – invalidée par Cons. constit., 17.05.2024, n° 2024-866)
Interne • DDHC, Art. 11 • Code civil, Art. 1240 • CP, Art. 226-1 • Loi du 13 juillet 1990 (Loi « *Gayssot* ») tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe	CC, 28.02.2012, *Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi* (la liberté d'expression est une **condition de la démocratie** et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés) CC, 08.01.2016, *Délit de contestation de certains crimes contre l'humanité* (la **contestation de crime contre l'humanité**	Crim., 26.02.2020, n° 19-81.827 (**Femen** : disproportion de l'atteinte à la liberté d'expression en cas de sanction du délit d'exhibition sexuelle lors d'une démarche de protestation politique) CC, 18.06.2020, *Loi « Avia »* (censure partielle) Crim., 17.10.2023, n°22-83.197 (l'appel au	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	est comme un **abus** de la liberté d'expression)	**boycott** relève de la liberté d'expression et ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus) Ass. Plén., 17.11.2023 (la **dignité** humaine ne peut, à elle seule, justifier une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté artistique) CC, 14.08.2026, n° 2026-911 DC (non-conformité à la Constitution de **l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans**).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 25 : La liberté médiatique (Fiche 51 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté médiatique est le droit reconnu aux **professionnels** de l'information de la **relayer**.

Notions connexes : *médias, audiovisuel, radio, presse, journalistes, indépendance, accréditation, sources, publication, censure, chercheurs, intérêt public, réseaux sociaux, « fake news », CNIL.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • CEDH, Art. 10 • Charte DFUE, Art. 11 § 2	CEDH, Pl., 26.11.1991, *The Sunday Times c. Royaume-Uni (n°2)* (médias : « ***chien de garde*** » de la démocratie) CEDH, G.C., 27.03.1996, *Goodwin c. Royaume-Uni* (protection des **sources** journalistiques) CEDH, 03.10.2000, *Roy et Malaurie c. France* (la loi interdisant la publication d'infos sur une procédure pénale **avant publication** de la décision au fond par la juridiction est contraire à l'art. 10 CEDH) CEDH, 17.07.2001, *Ass. Ekin c. France* ; 29.03. 2011, *RTBF c. Belgique* (interdiction des **restrictions préalables**)	CEDH, 26.05.2020, *Mándi c. Hongrie* (**suspension de l'accréditation** accordée par le Parlement à des journalistes méconnaît l'art. 10 CEDH) CEDH, 30.06.2020, *Petro Carbo Chem S.E. c. Roumanie* (**vocation particulière** de la liberté du public de recevoir et de diffuser des informations dans la liberté de la **presse**)	**Débat** : comment lutter contre les « fake news ». **Débat** : quelle responsabilité pour les réseaux sociaux de garantir la véracité de l'information diffusée ? **QAnon** : mouvance américaine d'une théorie du complot d'extrême droite, potentielle source de terrorisme intérieur. **Question** : l'Arcom a-t-elle trop de pouvoirs pour contrôler le respect du pluralisme (refus de renouveler l'agrément de CNews et C8 pour 2025). **Commission d'enquête sur l'audiovisuel public** : le rapport soumet de nombreuses propositions considérant l'audiovisuel public comme insuffisamment neutre, impartial et indépendant.
Interne • DDHC, Art. 11 • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse • Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication • Loi du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse (ARCEP)	CC, 27.07.1982, *Communication audiovisuelle* (liberté constitutionnelle de **communication audiovisuelle**) CC, 11.10.1984, *Entreprises de presse* (**OVC** : **pluralisme des quotidiens d'information** politique et générale) CC, 17.05.2024, n° 2024-1088 QPC (l'existence d'une procédure spéciale en matière de délit de presse **n'est pas un PFRLR**)	Crim., 24.03.2020, n°19-80.909 (liberté expression vs secret de l'instruction : communication par des OPJ à des journalistes emporte violation du **secret professionnel**) CE, 13.02.2024, n°463162 (critères dont doit tenir compte l'Arcom pour contrôler le respect du pluralisme).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 26 : La liberté artistique (Fiche 52 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté artistique est le droit de **créer** une **œuvre de l'esprit** et d'en jouir de la **paternité**.

Notions connexes : *œuvre de l'esprit, droit d'auteur, propriété, propriété intellectuelle, paternité, droit moral, support, art, œuvres dérivés, œuvres composites, expression, communication, moralité, dignité.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 27 • PIDCP, Art. 15 • Protocole n° 1 à CEDH (attribut **patrimonial** du droit de paternité sur l'œuvre) • Charte DFUE, Art. 13	CEDH, 24.05.1988, *Müller c. Suisse* (**art. 10 CEDH** protège la liberté artistique comme une liberté garantie au titre de la liberté d'expression : contribue à l'échange d'idées et d'opinions essentiel dans une société démocratique) CEDH, 10.01.2013, *Ashby Donald c. France* (l'art. 10 CEDH protège les **œuvres dérivées** : photographies de défilés de mode)	CJUE, G.C., 29.07.2019, *Pelham c. Ralf Hütter* (***sampling*** et droit de reproduction : le *sampleur* exerçant sa liberté créatrice peut prélever un échantillon et le modifier à sa guise, au point qu'il ne soit plus reconnaissable)	**Limites de l'art** : • dignité (voir not., exposition « *Our Body* » et « Infamille»). • moralité (voir not., polémique autour du dessin animé « *Sausage party* » en 2016). • tranquillité publique (voir not., condamnation de Dieudonné en 2014). **Controverse :** sur l'art performatif (voir, entre autres, le courant de l'art corporel et l'artiste [redacted] . **Événements récents** : • Modification du titre du roman d'Agatha Christie « *Dix petits nègres* » en « *Ils étaient dix* ». • Ouverture d'une enquête pour injure publique contre Michel-Ange Flori, un afficheur, qui a publié un montage photo d'Emmanuel Macron empruntant les traits caractéristiques d'Adolf Hitler et y a ajouté le message « *Obéis fais-toi vacciner* ».
Interne • Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine • Code de la propriété intellectuelle, Art. 111-1 (attributs **patrimonial** et **moral** du droit d'auteur) • CP, Art. 431-1 (délit d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression)	CE, 18.12.1959, *Société Les Films Lutétia* (**limite de la morale** à la liberté artistique) CE, 11.01.2014, *Société Les Productions de la Plume* (**limite de l'ordre public** à la liberté artistique) CE, 23.12.2021, n° 447.698 (**liberté de création artistique** et **d'accès aux œuvres culturelles** : libertés fondamentales au sens du référé-liberté) CE, 14.04.2021, n° 451. 085 (liberté de **diffusion artistique** : *idem*)	Ass. Plén., 17.11.2023 (la **dignité** humaine ne peut, à elle seule, justifier une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté artistique)	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 7 – LES LIBERTÉS DE L'ESPRIT

Sous-thème 27 : La liberté de recevoir et de communiquer des informations (Fiches 43 et 53 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté de recevoir et de communiquer des informations est le droit de toute personne présentant un **intérêt** professionnel, ou personnel, à la **diffusion** d'informations **d'intérêt public**, de demander l'accès aux documents contenant cette information afin de la diffuser et d'initier ainsi un débat général.

Notions connexes : *intérêt public, débat, lanceurs d'alerte, chercheurs, journalistes, recherche, réception, documents publics, documents administratifs, archives, algorithme, code source, diffusion, débat, CADA.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DUDH, Art. 19 • PIDCP, Art. 19 § 2 • CEDH, Art. 10 • Charte DFUE, Art. 11 • Règlement (UE) 2016/679 du 27.04.2016 (« *RGPD* »), Préambule, cons. 154 • Directive (UE) 2016/680 du 27.04.2016 (« *Directive Police-Justice* »), Préambule, cons. 16 • Convention du CoE 18.06.2016 sur l'accès aux documents publics	CEDH, 26.03.1987, *Leander c. Suède* (**pas de liberté de rechercher** des informations) CEDH, G.C., 08.11.2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie* (droit d'**accéder** à informations si but de diffusion dans l'intérêt public) CEDH, G.C., 12.02.2008, *Guja c. Moldova* (« ***alerte éthique*** » protégée) CEDH, 21.06.2016, *Soares c. Portugal* (condition de **bonne foi** du lanceur d'alerte)	CEDH, 30.06.2020, *Petro Carbo Chem S.E. c. Roumanie* (vocation particulière de la liberté du public de recevoir et de diffuser des informations dans la **liberté de la presse**)	**Protection des lanceurs d'alerte** : • Affaire Wikilieaks (Bradley devenu Chelsea Manning). • Affaire Edward Snowden (NSA). • Affaire Luxleaks (Antoine Deltour et Raphaël Halet). **Accès aux documents administratifs** : comment déterminer efficacement l'« utilité » d'un document administratif auquel l'accès n'a pas encore été donné pour le débat public ? **Procès *Charlie Hebdo*** (02.09.2020 – 10.11.2020) : enregistrement audiovisuel de l'intégralité des audiences du procès des atteintes de janvier 2015 en raison de son intérêt historique. **Procès des attentats du 13 novembre 2015 et des attentats de Nice** : *idem*.

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 8 – LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Sous-thème 28 : Le droit de propriété (Fiche 54 du Bréviaire)

Définition(s) : le droit de propriété est le droit de toute personne d'**user**, de **jouir** et de **disposer** des biens sur lesquels elle dispose d'un titre, dans le respect des limites imposées au nom de l'intérêt général.

Notions connexes : *propriété, bien, titre, expulsions forcées, expropriation, propriété intellectuelle, propriété littéraire et artistique, droit d'auteur, esclavage, servitude, dignité.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens
• DUDH, Art. 17
• Protocole additionnel n°1 à CEDH, Art. 1er
• Charte DFUE, Art. 17</td><td>CEDH, Pl., 23.09.1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède (substance du droit de propriété : usus, fructus et abusus)

CEDH, 04.02.2014, Mottola c. Italie (protection de l'espérance légitime de percevoir une créance ; l'espérance est qualifiée de « bien »)</td><td>CEDH, 2.05.2024, The J. Paul Getty Trust c. Italie (la protection du patrimoine culturel et artistique d'un pays peut justifier une atteinte au droit de propriété)</td><td rowspan="2">Limitation du droit de jouir de son bien : encadrement des loyers à la relocation jusqu'à l'été, donc le loyer du nouveau locataire ne pourra pas excéder celui du précédent locataire (décret du 30 juillet 2020 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail).

Mise en balance avec le droit au logement : la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 modifie la loi du 5 mars 2007 (loi « DALO ») pour permettre aux propriétaires de résidences secondaires d'expulser, sans l'intervention d'un juge, les squatteurs ; le dispositif légal mis en place a été précisé par une circulaire d'application du 22 janvier 2021.</td></tr>
<tr><td>Interne
• DDHC, Art. 2 et 17
• Code civil, art. 544</td><td>CC, 16.01.1982, Loi de nationalisation (valeur constitutionnelle des art. 2 et 17 DDHC)

CC, 26.06.1986, Loi de privatisation (les titulaires du droit de propriété ne sont pas seulement les personnes privées mais aussi les personnes publiques, dont l'Etat)

CC, 25.07.1989, Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles (PFRLR : autorité judiciaire gardienne de la propriété privée)

CC, 21.01.2016, Loi de modernisation du système de santé (le droit de propriété inclut la propriété intellectuelle)</td><td>Civ. 1re, 04.07.2019, n° 18-17.119 (l'expulsion de l'occupant sans droit ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée car elle est le seul moyen du propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit)

Crim., 30.06.2021, n° 20-83.355 (impossible confiscation d'une résidence au Maroc dont les époux Balkani sont de simples usufruitiers)</td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 8 – LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Sous-thème 29 : La liberté d'entreprendre (Fiche 55 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté d'entreprendre est la liberté d'**accéder** à une profession ou à une activité économique, notamment par l'établissement, et la liberté dans l'**exercice** de cette profession ou activité économique.

Notions connexes : *établissement, services, circulation, profession, activité économique, contrat, emploi, travail, formation, concurrence, marché, VTC, autoentrepreneurs, livreurs, Uber, Deliveroo, Take it Easy.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr><td>Internationaux et européens

• PIDESC, Art. 6 § 2
• Charte DFUE, Art. 16
• TFUE, Art. 45 (liberté de circulation des travailleurs), Art. 49 (liberté d'établissement) et Art. 56 (liberté de prestation de services)</td><td>CJUE, 14.05.1974, Nold (la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale est une garantie reconnue par le droit communautaire)</td><td></td><td rowspan="2">Uber vs Taxis : assignation par les chauffeurs de taxis de la plateforme Uber devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale pour obtenir la réparation du préjudice résultant du développement d'une activité qu'ils estiment irrégulière.</td></tr>
<tr><td>Interne

• DDHC, Art. 4
• Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 (consacre la liberté professionnelle)
• Loi du 27 décembre 1973 (Loi « Royer ») d'orientation du commerce et de l'artisanat</td><td>CC, 16.01.1982, Loi de nationalisation (PVC : liberté d'entreprendre)

CE, 27.04.1998, Cornette de Saint Cyr (principe du libre entreprenariat qui s'impose au pouvoir réglementaire)

CC, 10.06.1998, Loi des 35 heures (limite à la liberté d'entreprendre : motif d'intérêt général et proportionnalité)

CE, 12.11.2001, Cmn de Montreuil-Bellay (liberté fondamentale au sens de l'art. L. 521-2 du CJA)

CC, 30.11.2012, Christian S. (liberté duale : accéder + exercer une profession ou une activité économique)</td><td>Soc., 28.11.2018, Take Eat Easy (les livreurs à vélo travaillant sous couvert d'un statut de travailleurs indépendants sont liés par un contrat de travail à la plateforme web, en raison du contrôle étroit de leur trajet et du pouvoir de sanction à leur égard)

Soc., 04.04.2020, Uber (les chauffeurs VTC sont liés par un contrat de travail avec la sté Uber, car contrôle étroit de leur trajet et pouvoir de sanction à leur égard)

CE, 13.07.2020, Sté Plaza Mad (la fermeture des boîtes de nuit due à la pandémie de la covid-19 ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre)</td></tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 8 – LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Sous-thème 30 : La liberté contractuelle (Fiche 55 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté contractuelle est le droit de choisir librement de **contracter** ou non, de choisir la **personne** avec qui on contracte et de déterminer le **contenu** du contrat.

Notions connexes : *contrat, consentement, dol, erreur, violence, liberté personnelle, travail, rupture de la relation contractuelle, licenciement, location, bail, propriété, organes, vente, GPA, prostitution, dignité.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • Charte DFUE, Art. 16	CJUE, 05.10.1999, *Sukkerfabriken Nykoebing* (reconnaissance de la liberté contractuelle) CEDH, G.C., 11.01.2006, *Sorensen et Rasmussen c. Danemark* (cette liberté se confond avec la **liberté d'association**) CEDH, G.C., 19.06.2006, *Hutten-Czapska c. Pologne* (cette liberté implique le **droit au respect des biens**, ex. : baux d'habitation)		**Libéralisation des règles du mariage** : possibilité d'homologation de la convention de divorce par un juge, en cas de divorce par consentement mutuel ou divorce à l'amiable. **Limites de la liberté contractuelle** : ordre public et bonnes mœurs (cf. dignité de la personne humaine). **Modes alternatives de règlement des conflits** : validité de la clause de choix d'un MARC (liberté contractuelle) vs obligation d'un contrôle d'ordre juridictionnel (droit à un procès équitable).
Interne • Constitution 1958, Art. 34 • DDHC, Art. 4	CC, 04.06.1984, *Rapports des bailleurs et locataires* (la réglementation de la liberté contractuelle est du **ressort de la loi**) CC, 10.06.1998, *Réduction du temps de travail* (**limitation du pouvoir législatif** dans les atteintes portées aux contrats) CC, 19.12.2000, *Financement de la sécurité sociale pour 2001* (la liberté contractuelle **découle de l'art. 4 de la DDHC**) CC, 13.06.2013, *Sécurisation de l'emploi* (limite : **motif d'intérêt général**)	Com., 08.07.2020, n° 17-31.536 (affaire ***Expedia*** : l'effet cumulé des clauses de parité et de la dernière chambre disponible, stipulées dans les contrats de participation d'une propriété proposés par la plateforme aux hôteliers, ne cause **pas un déséquilibre significatif**)	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 8 – LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Sous-thème 31 : La liberté d'association (Fiches 56 et 58 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté d'association est le droit de **constituer** et d'**enregistrer** un groupe à but associatif, ou de **rejoindre ou non** ce groupe, et de mener librement les **actions** de son choix afin de réaliser ce but. Elle inclut la **liberté syndicale**, qui est le droit de constituer, enregistrer, ou rejoindre un syndicat et de mener des actions syndicales afin de faire valoir ses revendications.

Notions connexes : *association, groupe, adhésion, constitution, enregistrement, communauté religieuse, partis politiques, dissolution, xénophobie, racisme, incitation à la haine, opinion, conscience, religion.*

<table>
<tr><th colspan="2">LES REFERENCES</th><th colspan="2">L'ACTUALITE</th></tr>
<tr><th>TEXTES DE REFERENCE</th><th>DECISIONS DE REFERENCE</th><th>DECISIONS RECENTES</th><th>DEBATS ET QUESTIONS</th></tr>
<tr>
<td>Internationaux et européens

• DUDH, Art. 20
• PIDCP, Art. 22
• CIDE, Art. 15
• CEDH, Art. 11
• Charte DFUE, Art. 12

• Convention n° 087 du 09.07.1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (OIT)</td>
<td>CEDH, G.C., 29.04.1999, Chassagnou c. France (droit d'adhérer ou non)

CEDH, G.C., 30.01.1998, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie (protection pendant toute la durée de vie et lors de la dissolution)

CEDH, 10.07.1998, Sidiropoulos c. Grèce (droit à l'enregistrement)

CEDH, Pl., 27.10.1975, Syndicat national de la police belge c. Belgique (reconnaissance de la liberté syndicale)

CEDH, G.C., 13.02.2003, Refah Partisi c. Turquie (partis politique dissous)

CEDH, 09.07.2013, Vona c. Hongrie (non-violation si dissolution pour idées racistes et xénophobes)</td>
<td>CJUE, G.C., 18.06.2020, Commission c. Hongrie (la loi hongroise obligeant les organisations civiles recevant des dons de l'étranger à s'enregistrer en tant qu'organisation recevant de l'aide de l'étranger constitue une restriction non justifiée par l'objectif d'intérêt général visant à accroître la transparence du financement associatif)

CEDH, 08.10.2020, Ayoub c. France (requête irrecevable pour abus de droit : « L'Œuvre française » et « Jeunesses révolutionnaires » cherchent à utiliser la liberté d'association pour détruire les idéaux démocratiques)</td>
<td rowspan="2">Gilets jaunes : loi anticasseurs, interdiction administrative de manifester, utilisation des LBD.

Dissolution d'associations :
• dissolution du groupement de fait « l'Alvarium » (décret du 17 novembre 2021).
• dissolution de l'association « Génération identitaire » (décret du 3 mars 2021, confirmé par le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance du 3 mai 2021).
• dissolution de l'association « Barakacity » (décret du 28 novembre 2020).
• dissolution du groupement de fait « Collectif Cheikh Yassine » (décret du 21 octobre 2020).</td>
</tr>
<tr>
<td>Interne

• DDHC, Art. 10
• Préambule 1946, Al. 6 (PPNT de la liberté syndicale)
• Loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 (autorise la formation des syndicats)
• Loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association</td>
<td>CE, 11.07.1956, Amicale des annamites de Paris

CC, 16.07.1971, Liberté d'association (PFRLR : liberté d'association)

CC, 25.07.1989, Prévention du licenciement (valeur constitutionnelle de la liberté syndicale)</td>
<td>CE, 9.11.2023, Soulèvements de la Terre, Groupe Antifascite Lyon, l'Alvarium, Coordination contre le racisme et l'islamophobie (rappelle les règles applicables pour la dissolution d'une association)</td>
</tr>
</table>

Copyright © 2026 Pré-Barreau

THÈME 8 – LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Sous-thème 32 : Les libertés de réunion et de manifestation (Fiches 57 et 58 du Bréviaire)

Définition(s) : la liberté de réunion est le droit de se **regrouper temporairement**, de manière **organisée**, dans un **lieu** déterminé, en vue d'entendre l'exposé d'**idées ou opinions** ou **défendre des intérêts** définis ; la liberté de manifestation est le droit de se **regrouper temporairement** dans un lieu déterminé qui n'implique pas nécessairement la défense d'intérêts. Elle inclut le **droit de grève**.

Notions connexes : *spectacle, divertissement, liberté artistique, opinion, idées, grève, continuité du service public, déclaration préalable, autorisation préalable, fascisme, chauvinisme, hooligans, LBD.*

LES REFERENCES		L'ACTUALITE	
TEXTES DE REFERENCE	DECISIONS DE REFERENCE	DECISIONS RECENTES	DEBATS ET QUESTIONS
Internationaux et européens • DDHC, Art. 20 • PIDCP, Art. 21 (droit de **réunion**) • PIDESC, Art. 8 § 1 (d) (droit de **grève**) • CIDE, Art. 15 • CEDH, Art. 11 • Charte DFUE, Art. 12	CEDH, 26.04.1991, *Ezelin c. France* (l'art. 10 CEDH est la ***lex specialis*** de l'art. 11, essentiel dans une **sté démocratique**) CEDH, 21.10.2010, *Alekseyev c. Russie* (les manifestations **pacifistes** sont protégées par la liberté de manifestation) CEDH, 24.07.2012, *Faber c. Hongrie* (**contre-manifestations** : balance les droits de 2 groupes)	CEDH, 05.05.2020, *Csiszer et Csibi c. Roumanie* (l'imposition d'une amende contraventionnelle pour avoir violé la loi, en s'étant réunis pour **propager des idées fascistes ou chauvines**, n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH) CEDH, 8.02.2024, *Auray c. France* (la technique de l'encerclement est contraire à la CEDH car non-prévue par la loi) CEDH, 03.10.2024, *APNEL c. France* (interdire à des manifestants de défiler nus n'est pas contraire à la CEDH)	**Débats** : conciliation entre le droit de grève et la continuité du service public à la suite des grèves des chemineaux en décembre 2019 et janvier 2020. **Question** : faut-il réviser le schéma du maintien de l'ordre pendant les manifestations ? L'utilisation de drones pour surveiller les manifestations est-elle légitime ?
Interne • DDHC, Art. 11 • Préambule 1946, Al. 7 (**PPNT** du droit de **grève**) • Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion • Loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et à garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations	CE, 19.05.1933, *Benjamin* (la liberté de réunion « *est la **règle**, la restriction, l'exception* ») CE, 07.07.1950, *Dehaene* (continuité du service public vs droit de grève) CC, 25.07.1979, *Grève à la radio-TV* (**valeur constitutionnelle** du droit de grève) CC, 18.01.1995, *LOPPSI* (**valeur constitutionnelle** de la liberté de réunion)	CE, 01.02.2020, *Syndicat de la Confédération générale du travail* (l'usage du **LBD** ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation) Crim., 8 juin 2022, n° 21-82.451 (**participer** à une manifestation qui n'a **pas été déclarée** n'est pas en soi constitutif d'une infraction) CE, 18.10.2023, *Comité Action Palestine* (si le	

Copyright © 2026 Pré-Barreau

	CE, 30.03.2007, *Ville de Lyon* (**liberté** réunion **fondamentale** au sens de l'art. L. 521-2 du CJA)	ministre de l'intérieur peut adresser des instructions aux préfets, elles ne suffisent pas pour interdire une manifestation). CE, 31.05.2024, n° 468316 (la responsabilité de l'État en raison d'une opération de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour **faute lourde**).	

Copyright © 2026 Pré-Barreau